REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
ELITE ABOGADOS BPO S.A.S

CAPÍTULO I

ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa **ELITE ABOGADOS BPO S.A.S** domiciliada en la ciudad de Rionegro (Antioquia), en la dirección Calle 45 No. 50-29, Bloque 2, Oficina 205, Mall José María Córdova y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO II
CONDICIONES DE ADMISIÓN

ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa **ELITE ABOGADOS BPO S.A.S** debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
c) En caso de haber laborado anteriormente, certificado del último empleador en el que conste el tiempo de servicio y la naturaleza de la labor desempeñada.
d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de educación donde hubiere estudiado.

Parágrafo 1° .— El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º,

Convenio Nº 111 de la OIT, Res. 3941/94 del Mintrabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, art. 111).

Parágrafo 2°. — Factores de evaluación objetiva del trabajo. Los empleadores podrán tener en cuenta, entre otros, factores de evaluación de cada empleo, los cuales deberán estar directamente relacionadas a las funciones del cargo, que les permitan establecer de forma objetiva el salario y demás beneficios, así como la naturaleza y nivel de riesgo laboral de la actividad a realizar, conforme lo establecido por el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el Decreto 1072 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, los siguientes:

1. Capacidades y cualificaciones requeridas para el ejercicio del cargo, y que pueden soportarse en la educación, formación o la experiencia.
2. Esfuerzo físico, mental y/o psicológico, o grados de pericia y habilidad dentro del desarrollo de un vínculo laboral.
3. Responsabilidades laborales para el ejercicio del cargo, bien sea por las condiciones personales requeridas o por el comportamiento frente al manejo del equipamiento y/o el dinero.
4. Condiciones de trabajo y locativas, que abarcan tanto: i) aspectos físicos y/o químicos (ruido, polvo, temperatura, peligros para la salud, entre otros), ii) como psicológicos (estrés, aislamiento, interrupciones frecuentes, solicitudes simultáneas y agresiones de clientes, entre otros);aquellos riesgos que generan trastornos de salud y, iii) las herramientas y utensilios de trabajo, equipos de seguridad pasiva y activa, de cubrimiento laboral y herramientas informáticas que se necesiten para la óptima ejecución de una labor".

Período de prueba

ART. 3º La empresa, una vez admitido el aspirante, podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 76).

ART. 4º El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º).

ART. 5º El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no

podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, art. 7º).

ART. 6º Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80).

CAPÍTULO III
FORMAS DE CONTRATACIÓN

ART. 7º. Modalidad de contratación. La vinculación laboral de los trabajadores con la empresa se realizará mediante contrato de trabajo a término fijo, el cual deberá constar siempre por escrito y en el que se establecerán de manera expresa las condiciones de la relación laboral, tales como la duración del contrato, el cargo a desempeñar, el lugar de prestación del servicio, la remuneración, la jornada de trabajo y las demás estipulaciones acordadas entre las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas laborales vigentes.

El contrato de trabajo a término fijo no podrá celebrarse por un término superior a tres (3) años, pero será renovable conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

La empresa y el trabajador se obligan a cumplir las condiciones pactadas en el contrato, así como las disposiciones contenidas en el presente reglamento interno de trabajo, en la legislación laboral vigente y en las demás normas que regulen la materia.

ART. 8º. Forma y contenido del contrato. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito y deberá contener como mínimo la identificación de las partes, la duración del contrato, la naturaleza de las labores a desarrollar, la remuneración pactada, la jornada de trabajo, el lugar de prestación del servicio y las demás estipulaciones que acuerden las partes dentro del marco de la ley.

En caso de no cumplirse con la exigencia de la forma escrita para la celebración del contrato de trabajo a término fijo, se entenderá que el contrato se ha celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

ART. 9º. Prórrogas del contrato de trabajo a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo podrá prorrogarse sucesivamente mediante acuerdo entre las partes, de conformidad con las reglas establecidas en la legislación laboral.

Cuando el contrato de trabajo a término fijo se celebre por un término inferior a un (1) año, podrá prorrogarse sucesivamente hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores al inicialmente pactado. Después de la tercera prórroga, el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, sin perjuicio de que las partes acuerden un término mayor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

Cuando el contrato de trabajo se celebre por un término igual o superior a un (1) año, podrá prorrogarse indefinidamente por períodos iguales o inferiores al inicialmente pactado, siempre que se respeten las disposiciones legales vigentes.

ART. 10º. Renovación automática del contrato. Si con anterioridad al vencimiento del término pactado o de cualquiera de sus prórrogas ninguna de las partes manifiesta por escrito a la otra su intención de dar por terminado el contrato, este se entenderá prorrogado automáticamente por un período igual al inicialmente pactado o al de su última prórroga, según el caso.

La manifestación de no renovar el contrato deberá efectuarse por escrito con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario respecto de la fecha de vencimiento del plazo pactado, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

ART. 11º. Terminación del contrato de trabajo a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo terminará por el vencimiento del plazo pactado o de cualquiera de sus prórrogas, siempre que se haya dado el aviso previo establecido en la ley.

Igualmente, el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del término pactado por cualquiera de las causales previstas en la legislación laboral, entre ellas las contempladas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, así como por las justas causas señaladas en el artículo 62 del mismo estatuto.

La terminación unilateral del contrato sin justa causa por parte del empleador dará lugar al pago de la indemnización correspondiente conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente.

ART. 12º. Derechos y garantías de los trabajadores vinculados a término fijo. Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo a término fijo gozarán de los mismos derechos, garantías y beneficios laborales establecidos en la legislación colombiana para los trabajadores en general, incluyendo el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social integral y demás derechos derivados del contrato de trabajo.

El reconocimiento y pago de las prestaciones sociales se realizará en proporción al tiempo efectivamente laborado cuando el contrato tenga una duración inferior a un (1) año o cuando finalice antes de completar dicho período, conforme a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

ART. 13º. Normas supletorias. En todo lo no previsto en el presente capítulo se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, así como las demás normas laborales que regulen la contratación laboral en Colombia.

CAPÍTULO IV
HORARIO DE TRABAJO

ART. 14º. Jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo en la empresa **ELITE ABOGADOS BPO S.A.S** se desarrollará dentro de los límites máximos establecidos por la legislación laboral vigente y será distribuida conforme a las necesidades del servicio, la organización del trabajo y la naturaleza de las actividades desarrolladas por la empresa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, modificado por la Ley 2101 de 2021, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y dos (42) horas semanales a partir del quince (15) de julio de 2026.

La empresa distribuirá la jornada ordinaria de trabajo dentro de los días laborables de la semana, respetando siempre los períodos de descanso establecidos en la ley, así como el descanso obligatorio semanal.

La jornada ordinaria podrá organizarse mediante turnos de trabajo previamente establecidos por la empresa, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

ART. 15º. Horarios de trabajo. Las horas de entrada y salida de los trabajadores de la empresa **ELITE ABOGADOS BPO S.A.S** serán las que a continuación se indican, sin perjuicio de que la empresa, atendiendo a necesidades organizacionales, operativas o de prestación del servicio, pueda asignar cualquiera de los turnos establecidos o efectuar ajustes dentro de los límites permitidos por la ley.

Días laborables: lunes a viernes

Primer turno:
Hora de entrada: 8:00 a.m.
Hora de salida: 4:30 p.m.

Segundo turno:
Hora de entrada: 10:00 a.m.
Hora de salida: 6:30 p.m.

Día sábado

Primer turno:
Hora de entrada: 8:00 a.m.
Hora de salida: 12:00 m.

Segundo turno:
Hora de entrada: 10:00 a.m.
Hora de salida: 2:00 p.m.

Dentro de la jornada diaria de trabajo se concederán los descansos necesarios para alimentación y recuperación física del trabajador, de conformidad con las políticas internas de la empresa. Dichos periodos de descanso no se considerarán tiempo de trabajo efectivo, salvo disposición legal en contrario.

La asignación de turnos y horarios será determinada por la empresa en ejercicio de su facultad de dirección, organización y control del trabajo, sin que en ningún caso se excedan los límites máximos de la jornada legal.

ART. 16º. Distribución de la jornada laboral. La jornada laboral semanal podrá distribuirse entre los días lunes a sábado, garantizando el cumplimiento del límite máximo legal de horas de trabajo y respetando el derecho de los trabajadores al descanso obligatorio semanal.

La empresa podrá distribuir la jornada semanal de manera flexible dentro de los límites permitidos por la ley, siempre que no se exceda el número máximo de horas de trabajo establecido en la legislación laboral vigente.

El día domingo será considerado día de descanso obligatorio remunerado para los trabajadores, salvo cuando por necesidades del servicio debidamente justificadas se requiera la prestación del servicio en dicho día.

ART. 17º. Trabajo en domingo y días festivos. Cuando por necesidades del servicio sea necesario que los trabajadores presten sus servicios en día domingo o festivo, la empresa reconocerá el correspondiente recargo legal o concederá el descanso compensatorio remunerado, conforme a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

En los casos en que el trabajo dominical tenga carácter ocasional o habitual, su remuneración se efectuará conforme a los porcentajes de recargo establecidos en la ley.

ART. 18º. Organización de turnos de trabajo. La empresa podrá establecer sistemas de turnos de trabajo con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la adecuada organización de las actividades laborales.

En virtud de esta facultad, el empleador podrá organizar los turnos de trabajo de forma rotativa o fija, según las necesidades operativas de la empresa, respetando en todo caso la jornada máxima legal y los periodos de descanso establecidos por la ley.

La asignación o modificación de turnos será informada oportunamente a los trabajadores.

ART. 19º. Jornada laboral flexible. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, modificado por la Ley 789 de 2002, el empleador y el trabajador podrán acordar temporal o indefinidamente la organización de jornadas laborales flexibles que permitan una mejor distribución del tiempo de trabajo.

En virtud de esta modalidad, la jornada semanal podrá distribuirse en máximo seis (6) días a la semana, con un día de descanso obligatorio, pudiendo establecerse jornadas diarias variables siempre que el promedio de horas trabajadas no exceda el límite máximo legal de cuarenta y dos (42) horas semanales.

Dentro de esta modalidad, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, respetando los límites legales establecidos para la jornada ordinaria de trabajo.

ART. 20º. Modificación de horarios. La empresa, en ejercicio de su facultad legal de dirección, organización y control del trabajo, podrá modificar los horarios de trabajo establecidos en el presente reglamento cuando las necesidades del servicio, la organización interna de la empresa, la implementación de nuevas tecnologías, cambios en la legislación laboral o circunstancias operativas así lo requieran.

En todo caso, dichas modificaciones deberán respetar los límites de la jornada máxima legal de trabajo, los periodos mínimos de descanso y los demás derechos laborales consagrados en la legislación vigente.

ELITE ABOGADOS BPO

CAPÍTULO V
TRABAJO DIURNO, NOCTURNO Y TRABAJO SUPLEMENTARIO

ART. 21º. Definición de trabajo diurno y trabajo nocturno. Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo y en concordancia con lo dispuesto en la legislación laboral vigente, particularmente lo establecido en el artículo 160 del **Código Sustantivo del Trabajo de Colombia**, se entenderá por:

1. **Trabajo diurno:** aquel que se ejecuta dentro del período comprendido entre las seis horas de la mañana (6:00 a.m.) y las siete horas de la noche (7:00 p.m.).
2. **Trabajo nocturno:** aquel que se realiza dentro del período comprendido entre las siete horas de la noche (7:00 p.m.) y las seis horas de la mañana (6:00 a.m.) del día siguiente.

Cuando el trabajador deba prestar sus servicios dentro del período considerado como trabajo nocturno, tendrá derecho al reconocimiento y pago del recargo nocturno correspondiente sobre el salario ordinario devengado, en los porcentajes establecidos por la legislación laboral vigente.

El reconocimiento del recargo nocturno se realizará sobre las horas efectivamente laboradas dentro de dicho período, sin perjuicio de los demás recargos que pudieran generarse por trabajo suplementario, dominical o festivo cuando haya lugar a ello.

ART 22 º. Duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo en la empresa se sujetará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y, en particular, a lo establecido en la Ley 2101 de 2021, mediante la cual se redujo de manera gradual la jornada máxima legal semanal en Colombia.

En consecuencia, a partir del quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026), la jornada máxima legal de trabajo será de cuarenta y dos (42) horas semanales, sin que ello implique reducción del salario ni afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.

La jornada semanal podrá distribuirse entre cinco (5) o seis (6) días de trabajo, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, garantizando en todo caso el disfrute del día de descanso obligatorio semanal.

La distribución diaria de la jornada podrá organizarse de manera uniforme o variable durante la semana, de acuerdo con las necesidades del servicio, la organización interna de la empresa o la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador, siempre que se respete el límite máximo legal de horas de trabajo y los períodos de descanso establecidos en la ley.

ART 23º. Distribución flexible de la jornada laboral. De conformidad con lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, el empleador y el trabajador podrán acordar la implementación de jornadas laborales flexibles que permitan una adecuada organización del tiempo de trabajo y garanticen el cumplimiento de las necesidades operativas de la empresa.
En virtud de esta modalidad, la jornada máxima semanal de cuarenta y dos (42) horas podrá distribuirse en máximo seis (6) días de trabajo a la semana, con un día de descanso obligatorio.

Dentro de esta modalidad, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas de trabajo y hasta un máximo de nueve (9) horas diarias.

Cuando se adopte esta modalidad de distribución flexible de la jornada laboral, no habrá lugar al pago de recargo por trabajo suplementario, siempre que el total de

horas laboradas dentro de la semana no exceda el límite máximo legal de cuarenta y dos (42) horas semanales.
En todo caso, cuando dentro de dicha distribución el trabajador deba laborar durante el período considerado como trabajo nocturno, se reconocerá el correspondiente recargo nocturno conforme a la legislación laboral vigente.

ART 24º. Organización de turnos sucesivos de trabajo. Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios o la adecuada operación de determinadas áreas o dependencias de la empresa, el empleador podrá implementar sistemas de turnos sucesivos de trabajo, previa coordinación con los trabajadores involucrados.

En virtud de esta modalidad, la empresa podrá organizar turnos que permitan el funcionamiento continuo de sus actividades durante todos los días de la semana, siempre que cada turno no exceda de seis (6) horas diarias ni de treinta y seis (36) horas semanales.

En los casos en que se adopte este sistema de turnos sucesivos, no habrá lugar al reconocimiento de recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, siempre que el trabajador devengue el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo y se garantice el cumplimiento del salario mínimo legal vigente y el descanso remunerado correspondiente.

En todo caso, la implementación de esta modalidad deberá respetar los principios de dignidad humana, seguridad y salud en el trabajo, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia laboral.

ART 25º. Trabajo suplementario u horas extras. Se considera trabajo suplementario o de horas extras aquel que excede la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes o la jornada máxima legal establecida por la ley.

El trabajo suplementario constituye una situación excepcional y solo podrá realizarse cuando exista una necesidad del servicio o de la operación de la empresa que lo justifique.

La realización de trabajo suplementario requerirá autorización previa del empleador o del funcionario que este designe para tal efecto, y deberá ser debidamente registrada conforme a los procedimientos internos establecidos por la empresa.
Las horas extras serán remuneradas con los recargos establecidos en la legislación laboral vigente, según se trate de horas extras diurnas o nocturnas, sin perjuicio de

los recargos adicionales que puedan generarse cuando dichas horas se laboren en días de descanso obligatorio o en días festivos.

ART 26º. Límite al trabajo suplementario. De conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral vigente, en especial en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, el trabajo suplementario no podrá exceder de dos (2) horas diarias ni de doce (12) horas semanales.
En ningún caso el empleador podrá exigir al trabajador la realización de trabajo suplementario en contravención de los límites establecidos en la ley o en condiciones que pongan en riesgo su integridad física, su salud o su seguridad.

ART 27º. Registro del trabajo suplementario. La empresa llevará un registro del trabajo suplementario realizado por cada trabajador, en el cual se indicará, como mínimo:

- Nombre del trabajador.
- Actividad o función desarrollada.
- Número de horas extras laboradas.
- Identificación de las horas diurnas o nocturnas correspondientes.

Este registro podrá llevarse mediante sistemas manuales, electrónicos o tecnológicos, según las necesidades administrativas y operativas de la empresa.
El empleador estará obligado a suministrar al trabajador que lo solicite una relación de las horas extras laboradas, acompañada de los soportes correspondientes que acrediten su pago.

Igualmente, cuando sea requerido por las autoridades administrativas o judiciales competentes, la empresa deberá presentar el registro del trabajo suplementario realizado por sus trabajadores.

ART 28º. Trabajo en días de descanso obligatorio o días festivos. El trabajo realizado en día de descanso obligatorio o en días festivos será remunerado con los recargos establecidos en la legislación laboral vigente, calculados sobre el salario ordinario en proporción a las horas efectivamente laboradas, sin perjuicio del salario correspondiente al descanso remunerado cuando el trabajador haya laborado la semana completa.

Se entenderá que el trabajo en día de descanso obligatorio tiene carácter ocasional cuando el trabajador labore hasta dos (2) de dichos días durante el mes calendario.

Se considerará que el trabajo en día de descanso obligatorio tiene carácter habitual cuando el trabajador labore tres (3) o más días de descanso obligatorio dentro del mismo mes calendario.

Para todos los efectos del presente reglamento, cuando la normativa laboral haga referencia al trabajo dominical, deberá entenderse que dicho concepto comprende el trabajo realizado en día de descanso obligatorio.

Las partes del contrato de trabajo podrán acordar por escrito que el día de descanso obligatorio del trabajador sea distinto al domingo. En ausencia de estipulación expresa, se presumirá que el día de descanso obligatorio corresponde al domingo.

CAPÍTULO VI
REMUNERACIÓN DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO, TRABAJO NOCTURNO Y RECARGOS

ART 29º. Tasas de recargo por trabajo nocturno y trabajo suplementario. De conformidad con lo dispuesto en la legislación laboral vigente, especialmente en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, el trabajo nocturno y el trabajo suplementario darán lugar al reconocimiento y pago de los recargos correspondientes sobre el valor del trabajo ordinario diurno, en los siguientes términos:

1. **Trabajo nocturno:** El trabajo realizado dentro del período comprendido entre las siete horas de la noche (7:00 p.m.) y las seis horas de la mañana (6:00 a.m.) del día siguiente se remunerará con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
2. **Trabajo suplementario diurno:** El trabajo que exceda la jornada ordinaria de trabajo y que se realice dentro del período diurno se remunerará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. **Trabajo suplementario nocturno:** El trabajo que exceda la jornada ordinaria de trabajo y que se realice dentro del período nocturno se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

Los recargos anteriormente señalados se aplicarán de manera independiente y exclusiva, sin acumulación entre sí, salvo cuando la ley disponga expresamente lo contrario.

Parágrafo. La empresa podrá implementar sistemas especiales de turnos o modalidades de organización del trabajo nocturno, siempre que dichas modalidades se ajusten a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y garanticen el respeto de los derechos mínimos de los trabajadores.

ART 30º. Autorización del trabajo suplementario. El trabajo suplementario o de horas extras únicamente será reconocido y remunerado cuando haya sido previamente autorizado por el empleador o por el funcionario que este designe para tal efecto.

En consecuencia, ningún trabajador podrá laborar tiempo suplementario por iniciativa propia sin la autorización correspondiente, salvo que se trate de situaciones excepcionales relacionadas con la continuidad del servicio o con la prevención de perjuicios graves para la empresa.

En todo caso, el reconocimiento y pago de las horas extras estará sujeto a su debida autorización, registro y verificación conforme a los procedimientos internos establecidos por la empresa.

Parágrafo 1. En ningún caso el trabajo suplementario podrá exceder los límites establecidos en la legislación laboral vigente, esto es, dos (2) horas diarias ni doce (12) horas semanales, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

Parágrafo 2. La distribución de la jornada laboral semanal podrá organizarse mediante ampliación de la jornada ordinaria diaria dentro de los límites legales permitidos, con el fin de permitir a los trabajadores el disfrute de jornadas continuas de descanso, siempre que dicha organización no supere el límite máximo legal de horas de trabajo ni constituya trabajo suplementario.

CAPÍTULO VII
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ART 31º. Descanso dominical y festivo. Serán de descanso obligatorio remunerado los días domingos y los días de fiesta que la legislación laboral colombiana reconozca como tales.

Todo trabajador tendrá derecho al descanso remunerado en los días festivos de carácter civil o religioso establecidos en la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto en la **Ley 51 de 1983** y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

ART 32º. Festivos de carácter civil y religioso. En desarrollo de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, se reconocen como días festivos, entre otros, los siguientes:

1. Primero (1°) de enero
2. Seis (6) de enero
3. Diecinueve (19) de marzo
4. Primero (1°) de mayo
5. Veintinueve (29) de junio
6. Veinte (20) de julio
7. Siete (7) de agosto
8. Quince (15) de agosto
9. Doce (12) de octubre
10. Primero (1°) de noviembre
11. Once (11) de noviembre
12. Ocho (8) de diciembre
13. Veinticinco (25) de diciembre
14. Jueves Santo
15. Viernes Santo
16. Ascensión del Señor
17. Corpus Christi
18. Sagrado Corazón de Jesús

ELITE ABOGADOS BPO

Los festivos que conforme a la legislación vigente deban trasladarse al día lunes siguiente se reconocerán de acuerdo con las reglas establecidas por la ley.

ART 33º. Remuneración del trabajo dominical o festivo. El trabajo realizado en días de descanso obligatorio o festivos será remunerado con los recargos establecidos en la legislación laboral vigente.

En consecuencia, el trabajo dominical o festivo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas efectivamente laboradas, sin perjuicio del salario correspondiente al descanso remunerado cuando el trabajador haya laborado la semana completa.
Cuando el día de descanso obligatorio coincida con otro día de descanso remunerado, el trabajador tendrá derecho únicamente al recargo correspondiente en caso de prestar sus servicios durante dicho día.

ART 34º. Acuerdo sobre el día de descanso obligatorio. El trabajador y el empleador podrán convenir por escrito que el día de descanso obligatorio del trabajador sea distinto al domingo.

En tal evento, el día acordado se reconocerá para todos los efectos legales como descanso obligatorio, con los mismos derechos y garantías previstos en la legislación laboral para el descanso dominical.

En ausencia de acuerdo expreso entre las partes, se entenderá que el día de descanso obligatorio corresponde al día domingo.

ART 35º. Aviso sobre trabajo dominical habitual. Cuando por necesidades del servicio o de la organización del trabajo sea necesario que los trabajadores presten sus servicios de manera habitual o permanente en días de descanso obligatorio, el empleador deberá informar previamente a los trabajadores involucrados y fijar en un lugar visible del establecimiento la relación del personal que deba laborar en dichos días.

En dicha relación deberá indicarse igualmente el día y las horas correspondientes al descanso compensatorio a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la legislación laboral vigente.

ART 36º. Duración del descanso dominical. El descanso en día domingo o en el día de descanso obligatorio que se haya acordado entre las partes tendrá una duración mínima de veinticuatro (24) horas continuas, salvo las excepciones previstas en la legislación laboral vigente.

ART 37º. Suspensión de labores por decisión de la empresa. Cuando por motivo de festividades no contempladas en la legislación laboral o por decisión administrativa de la empresa se suspendan temporalmente las labores, el empleador deberá remunerar dicho tiempo como si el trabajador hubiese prestado sus servicios normalmente.

No obstante, no habrá lugar a dicho pago cuando exista acuerdo expreso entre las partes para compensar el tiempo no laborado o cuando dicha suspensión se encuentre prevista en el reglamento interno de trabajo, pacto colectivo, convención colectiva o decisión arbitral.

El trabajo compensatorio que se realice en tales circunstancias no se considerará trabajo suplementario ni dará lugar al pago de recargos por horas extras, siempre que se realice dentro de los límites legales de la jornada laboral.

CAPÍTULO VIII
MEDIDAS PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL Y FORMAS ESPECIALES DE VINCULACIÓN

ART 41º. Contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una modalidad especial de vinculación formativa regulada por la legislación laboral colombiana, mediante la cual una persona natural denominada aprendiz recibe formación teórica y práctica en una institución educativa autorizada, mientras desarrolla actividades en una empresa patrocinadora con el fin de adquirir formación profesional metódica y completa en una determinada ocupación u oficio.

Esta relación especial se rige por las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia y las normas que regulan el sistema de formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje **(SENA)**.
El contrato de aprendizaje se caracteriza por:

1. Tener como finalidad principal la formación profesional del aprendiz.
2. Establecer una subordinación limitada exclusivamente a las actividades propias del proceso de aprendizaje.
3. Implicar una formación recibida a título estrictamente personal.
4. Reconocer al aprendiz un apoyo de sostenimiento mensual, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Durante la vigencia del contrato de aprendizaje, el aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual que no podrá ser inferior a los porcentajes establecidos por la ley sobre el salario mínimo legal mensual vigente, dependiendo de la fase lectiva o práctica del proceso formativo.

Así mismo, el aprendiz deberá estar afiliado al sistema de seguridad social conforme a lo establecido por la normativa aplicable, especialmente en los subsistemas de salud y riesgos laborales durante la fase lectiva y en el sistema integral de seguridad social durante la fase práctica, de acuerdo con la legislación vigente.

La duración del contrato de aprendizaje será la establecida por el programa de formación correspondiente, sin exceder los límites previstos en la normativa legal aplicable.

ART 42º. Cuota de aprendizaje y monetización. La empresa dará cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la cuota de aprendizaje, cuando por el número de trabajadores se encuentre obligada a vincular aprendices.
En caso de no vincular el número mínimo de aprendices exigido por la ley, la empresa podrá optar por la monetización de la cuota de aprendizaje, mediante el pago al Servicio Nacional de Aprendizaje **(SENA)** del valor establecido por la legislación vigente por cada aprendiz no contratado.

CAPÍTULO IX
MODALIDADES ESPECIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ART 43º. Modalidades especiales de organización del trabajo. Sin perjuicio de la modalidad presencial ordinaria mediante la cual se desarrolla la relación laboral dentro de las instalaciones de la empresa, esta podrá implementar formas especiales de organización del trabajo que permitan la ejecución de las labores mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, o desde lugares distintos al establecimiento principal del empleador.

Estas modalidades se implementarán con fundamento en los principios de flexibilidad organizacional, eficiencia en la prestación del servicio, protección de los derechos laborales y garantía de condiciones dignas y seguras de trabajo, y en todo caso deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en la legislación laboral colombiana.

La adopción de cualquiera de estas modalidades no implicará en ningún caso la renuncia, disminución o desconocimiento de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador previstos en la Constitución Política, la legislación laboral vigente y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano.

ART 44º. Teletrabajo. El teletrabajo es una forma de organización laboral mediante la cual el trabajador desempeña actividades remuneradas utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte para el contacto con el empleador, sin requerirse la presencia física permanente del trabajador en las instalaciones de la empresa.

Esta modalidad se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia y en las normas que regulan el teletrabajo en el territorio nacional.

La implementación del teletrabajo requerirá:

1. La existencia de un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador.
2. La definición expresa de las condiciones de ejecución de las labores, los mecanismos de supervisión y control, así como las responsabilidades de cada una de las partes.
3. La garantía de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
4. La adopción de mecanismos que permitan preservar el derecho del trabajador a la intimidad, a la dignidad humana y a la desconexión laboral.

Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos laborales, salariales y prestacionales reconocidos a los trabajadores que desarrollan sus actividades de manera presencial.

Parágrafo: Cuando el trabajador preste sus servicios mediante modalidades de trabajo remoto o teletrabajo y devengue hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá recibir el auxilio de conectividad digital, destinado a compensar parcialmente los gastos asociados al uso de servicios de internet o telecomunicaciones necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Este auxilio tendrá el mismo valor del auxilio de transporte fijado por el Gobierno Nacional y no constituirá salario, salvo en los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario.

ART 45º. Trabajo remoto. El trabajo remoto es una modalidad de ejecución del contrato de trabajo mediante la cual toda la relación laboral se desarrolla mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que el trabajador deba asistir físicamente a las instalaciones de la empresa durante la vigencia del contrato.

Esta modalidad se regirá por lo dispuesto en la Ley 2121 de 2021, así como por las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.
En desarrollo de esta modalidad:

1. El contrato de trabajo deberá establecer expresamente que la prestación del servicio se realizará bajo la modalidad de trabajo remoto.
2. El empleador deberá garantizar el acceso a los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de las funciones del trabajador o definir las condiciones de uso de equipos propios del trabajador.
3. Deberán establecerse mecanismos de comunicación permanentes entre el empleador y el trabajador para efectos de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades laborales.

4. El trabajador remoto gozará de los mismos derechos laborales y prestacionales reconocidos a los trabajadores presenciales, incluyendo afiliación al sistema de seguridad social, prestaciones sociales, vacaciones, descansos legales y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.

ART 46º. Trabajo en casa. Se entiende por trabajo en casa la habilitación temporal otorgada al trabajador para desempeñar sus funciones por fuera del lugar habitual de trabajo, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan el desarrollo normal de las actividades laborales en las instalaciones del empleador.
Esta modalidad tendrá carácter transitorio y se regirá por lo dispuesto en la Ley 2088 de 2021 y las normas que la reglamenten.

La habilitación del trabajo en casa podrá adoptarse por decisión unilateral del empleador o mediante acuerdo entre las partes, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para la correcta ejecución de las funciones asignadas.

La implementación del trabajo en casa no implicará modificación del contrato de trabajo ni afectará los derechos laborales del trabajador, quien continuará gozando de las mismas condiciones salariales, prestacionales y de seguridad social reconocidas en su contrato laboral.

ART 47º. Derecho a la desconexión laboral. La empresa reconoce el derecho de los trabajadores a la desconexión laboral, entendido como la facultad de no tener contacto por cualquier medio tecnológico, ni atender órdenes o requerimientos relacionados con la actividad laboral, fuera de la jornada de trabajo o durante los períodos de descanso, vacaciones o licencias.

Este derecho se ejercerá de conformidad con la legislación vigente y en particular con las disposiciones establecidas en el Ley 2191 de 2022. En consecuencia:

1. La empresa respetará los tiempos de descanso de los trabajadores y evitará requerimientos laborales fuera de la jornada ordinaria.
2. Los trabajadores no estarán obligados a responder comunicaciones, llamadas o mensajes laborales fuera del horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales relacionadas con la continuidad del servicio o casos de fuerza mayor.
3. El ejercicio del derecho a la desconexión laboral no podrá dar lugar a sanciones disciplinarias ni afectar las evaluaciones de desempeño del trabajador.

ART 48º. Igualdad de derechos y garantías laborales. Los trabajadores vinculados bajo cualquiera de las modalidades especiales de prestación del servicio reguladas en el presente capítulo tendrán derecho a las mismas garantías laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social reconocidas a los trabajadores que prestan sus servicios de manera presencial. En consecuencia, la empresa garantizará:

1. La afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral.
2. El reconocimiento de prestaciones sociales conforme a la ley.
3. El acceso a programas de bienestar laboral y capacitación.
4. La protección en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5. La igualdad de trato y la prohibición de cualquier forma de discriminación laboral.

CAPÍTULO X
VACACIONES REMUNERADAS

ART 49º. Derecho al descanso remunerado por vacaciones. Todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a la empresa durante un (1) año continuo de trabajo tendrá derecho a disfrutar de quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con lo establecido en la legislación laboral vigente.

Las vacaciones constituyen un derecho mínimo, irrenunciable y de carácter obligatorio, cuya finalidad es garantizar al trabajador el descanso físico y mental necesario para la recuperación de su capacidad laboral, así como contribuir al bienestar integral del trabajador y al adecuado equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral.

En consecuencia, la empresa garantizará el reconocimiento oportuno de este derecho, procurando que el trabajador pueda disfrutar efectivamente del descanso correspondiente dentro de los términos establecidos por la ley.

ART 50º. Determinación de la época de disfrute de las vacaciones. La época en que el trabajador deberá disfrutar de sus vacaciones será fijada por el empleador dentro del año siguiente a aquel en que se cause el derecho, teniendo en cuenta tanto las necesidades del servicio como el derecho del trabajador al descanso efectivo.

Para tal efecto, las vacaciones podrán concederse:

1. Por iniciativa del empleador, cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
2. A solicitud del trabajador, siempre que dicha solicitud resulte compatible con la organización del trabajo y no afecte de manera grave la continuidad del servicio o el normal funcionamiento de la empresa.

En todo caso, el empleador deberá comunicar al trabajador la fecha en que iniciará el disfrute de sus vacaciones con una anticipación mínima de quince (15) días calendario, con el fin de permitir la adecuada planeación del período de descanso.
La empresa procurará organizar el disfrute de las vacaciones de manera equitativa entre los trabajadores, evitando acumulaciones innecesarias y garantizando el efectivo goce del descanso anual.

ART 51º. Interrupción del período de vacaciones. Si durante el disfrute del período de vacaciones se presenta una circunstancia excepcional que haga necesaria la interrupción de las mismas, tales como situaciones urgentes relacionadas con la operación de la empresa o eventos debidamente justificados, el trabajador no perderá el derecho a disfrutar el tiempo restante de vacaciones.

En tales casos, el empleador y el trabajador acordarán la fecha en la cual se reanudará el disfrute del período pendiente, procurando que este se otorgue dentro de un término razonable y sin que se desvirtúe la finalidad del descanso.

La interrupción del período de vacaciones deberá constar en el registro correspondiente que lleve la empresa para efectos de control administrativo.

ART 52º. Compensación de vacaciones en dinero. Como regla general, las vacaciones deben disfrutarse en tiempo y no podrán compensarse en dinero, en razón a que su finalidad principal es el descanso efectivo del trabajador.

No obstante, de conformidad con lo previsto en la legislación laboral vigente, la compensación en dinero procederá en los siguientes casos:

1. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones causadas, evento en el cual el empleador deberá compensarlas en dinero.
2. Cuando el trabajador no haya completado el año de servicios al momento de la terminación del contrato, en cuyo caso tendrá derecho al pago proporcional de las vacaciones correspondientes al tiempo efectivamente laborado.

3. En los casos excepcionales autorizados por la ley, en los cuales podrá compensarse hasta la mitad del período de vacaciones.

En todos los casos de compensación de vacaciones, el valor correspondiente se liquidará con base en el último salario ordinario devengado por el trabajador.

ART 53º. Acumulación de vacaciones. Con el fin de garantizar el descanso efectivo del trabajador, este deberá disfrutar anualmente por lo menos seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los cuales no podrán ser objeto de acumulación. No obstante, el trabajador y el empleador podrán acordar la acumulación del tiempo restante de vacaciones hasta por dos (2) períodos consecutivos, siempre que ello no afecte la finalidad del descanso ni las condiciones de salud y bienestar del trabajador.

En el caso de trabajadores que desempeñen cargos técnicos, especializados, de dirección, confianza o manejo, la acumulación de vacaciones podrá extenderse hasta por cuatro (4) años, cuando así lo exijan las necesidades del servicio o las características propias del cargo.

ART 54º. Remuneración durante el período de vacaciones. Durante el período de disfrute de las vacaciones el trabajador tendrá derecho a recibir el salario ordinario que esté devengando al momento de iniciar el descanso, sin que se vea afectada su estabilidad económica durante dicho período.

Para efectos de la liquidación del valor correspondiente a las vacaciones se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. No se incluirán los valores correspondientes al trabajo suplementario o de horas extras, ni los recargos por trabajo dominical o festivo, salvo cuando estos constituyan salario habitual.
2. Cuando el trabajador devengue salario variable, el valor de las vacaciones se calculará con base en el promedio de lo devengado durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.
3. En todo caso, el pago de las vacaciones deberá realizarse antes del inicio del período de disfrute, salvo disposición legal en contrario.

ART 55º. Registro y control de vacaciones. La empresa llevará un registro interno de vacaciones, el cual podrá mantenerse en medio físico o electrónico, en el que se consignará la información correspondiente al disfrute de este derecho por parte de cada trabajador.

En dicho registro se anotará, como mínimo, la siguiente información:

1. La fecha de ingreso del trabajador a la empresa.
2. La fecha en que se causa el derecho a las vacaciones.
3. La fecha de inicio y terminación del período de vacaciones.
4. El valor pagado por concepto de remuneración de las mismas.
5. Las interrupciones o acumulaciones que se presenten.

Este registro tendrá como finalidad garantizar el adecuado control administrativo del derecho a las vacaciones y facilitar la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales por parte del empleador.

ART 56º. Vacaciones proporcionales. En los contratos de trabajo cuya duración sea inferior a un (1) año, el trabajador tendrá derecho al reconocimiento y pago de vacaciones en proporción al tiempo efectivamente laborado, cualquiera que este sea.

En tales casos, el valor correspondiente se liquidará conforme al tiempo de servicios prestados y será pagado al momento de la terminación del contrato de trabajo, salvo que las partes acuerden su disfrute durante la vigencia del contrato cuando ello resulte posible.

CAPÍTULO XI
PERMISOS Y LICENCIAS

ART 57º. Principio general sobre permisos y licencias. La empresa reconocerá y concederá a sus trabajadores los permisos y licencias necesarios para el ejercicio de derechos civiles y políticos, el cumplimiento de obligaciones legales o judiciales, la atención de situaciones personales o familiares de carácter extraordinario, así como para el acceso a servicios de salud y demás circunstancias previstas en la legislación laboral vigente.

El otorgamiento de dichos permisos deberá efectuarse en armonía con los principios de buena fe, razonabilidad, proporcionalidad y continuidad del servicio, procurando en todo caso garantizar tanto la protección de los derechos del trabajador como el adecuado funcionamiento de las actividades de la empresa.

En consecuencia, los trabajadores deberán informar oportunamente al empleador o a su representante sobre la necesidad de ausentarse de sus labores, indicando las

causas que motivan la solicitud y aportando los soportes o documentos que acrediten la procedencia del permiso solicitado.

ART 58º. Permisos remunerados de origen legal. La empresa concederá permisos remunerados en los casos en que la ley laboral colombiana así lo disponga o cuando se trate del ejercicio de derechos fundamentales o del cumplimiento de deberes legales ineludibles.

En particular, se reconocerán permisos remunerados en los siguientes eventos:

a) Ejercicio del derecho al sufragio. Cuando el trabajador requiera ausentarse de su lugar de trabajo para ejercer el derecho fundamental al voto en elecciones, plebiscitos, referendos u otros mecanismos de participación democrática previstos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Lo anterior sin perjuicio de los beneficios adicionales consagrados en la **Ley 403 de 1997**, que establece incentivos para los ciudadanos que participen en procesos electorales.

b) Desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación. Cuando el trabajador sea designado o convocado por autoridad competente para ejercer cargos oficiales transitorios cuya aceptación sea obligatoria conforme a la Constitución o la ley, tales como jurado de votación, integrante de comisiones oficiales o cualquier otra función pública de carácter temporal que no admita excusa legal.

c) Grave calamidad doméstica. Cuando el trabajador enfrente una situación grave, extraordinaria e imprevisible que afecte directamente su núcleo familiar o su entorno personal inmediato y que requiera de manera urgente su presencia para atender las circunstancias presentadas.

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por núcleo familiar aquel conformado por parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, sin perjuicio de otras situaciones que puedan acreditarse razonablemente ante el empleador.

d) Comisiones sindicales. Cuando el trabajador deba atender comisiones sindicales propias de la organización a la cual se encuentre afiliado, siempre que estas actividades correspondan a funciones inherentes al ejercicio de la actividad sindical legalmente reconocida.

En tales casos, el trabajador deberá informar previamente al empleador y acreditar la naturaleza de la comisión encomendada por la respectiva organización sindical.

e) Asistencia al sepelio de compañeros de trabajo. La empresa podrá conceder permiso remunerado para asistir al sepelio de compañeros de trabajo, siempre que el trabajador informe oportunamente su intención de asistir y que la ausencia simultánea de varios trabajadores no afecte gravemente el funcionamiento normal de la empresa o de sus áreas operativas.

f) Comparecencia ante autoridades judiciales o administrativas. Cuando el trabajador deba atender citaciones provenientes de autoridades judiciales, administrativas, disciplinarias o de policía, siempre que dichas citaciones tengan carácter obligatorio y se encuentren debidamente acreditadas mediante la presentación del documento correspondiente.

ART 59º. Permisos para atención en salud. La empresa garantizará a los trabajadores la posibilidad de asistir a citas médicas, tratamientos, controles clínicos o procedimientos diagnósticos necesarios para la preservación de su estado de salud.

ELITE ABOGADOS BPO

Para tales efectos se aplicarán las siguientes disposiciones:

1. El trabajador deberá informar al empleador o a su jefe inmediato la fecha y hora de la cita médica con la mayor anticipación posible, salvo en casos de urgencia médica o situaciones imprevistas.
2. El trabajador deberá presentar el soporte o certificación expedida por la entidad prestadora de servicios de salud o por el profesional tratante que acredite la asistencia a la consulta o procedimiento médico.
3. Cuando se trate de citas médicas programadas, la empresa procurará facilitar la asistencia del trabajador procurando, en la medida de lo posible, que la ausencia no afecte de manera significativa la operación o continuidad del servicio.
4. La empresa reconocerá igualmente los permisos necesarios para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades que requieran atención especializada, incluyendo aquellas condiciones médicas reguladas en la **Ley 2338 de 2023**, relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis.
5. La empresa podrá evaluar cada caso particular con el fin de garantizar un equilibrio entre el acceso efectivo del trabajador a los servicios de salud y la continuidad de las actividades laborales.

ART 60º. Permisos relacionados con responsabilidades familiares. La empresa podrá conceder permisos a los trabajadores cuando deban atender obligaciones relacionadas con la formación académica, disciplina o bienestar de sus hijos o personas bajo su cuidado, siempre que la presencia del trabajador sea requerida por la institución educativa correspondiente.

En estos casos el trabajador deberá presentar la citación, comunicación o documento expedido por la institución educativa que justifique su asistencia.

ART 61º. Incentivo al uso de medios de transporte sostenibles. De conformidad con la normativa vigente, los trabajadores podrán acordar con el empleador el reconocimiento de un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, siempre que acrediten el uso habitual de la bicicleta como medio de transporte para desplazarse hacia y desde el lugar de trabajo.

Para acceder a este beneficio, el trabajador deberá aportar la información o documentación que permita verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa aplicable y por las políticas internas de la empresa.

ART 62º. Procedimiento para la solicitud de permisos. Toda solicitud de permiso deberá presentarse ante el jefe inmediato o ante el área administrativa o de gestión humana, indicando de manera clara:

- la causa que origina la solicitud
- la duración estimada del permiso
- la documentación que respalde la solicitud

Cuando se trate de situaciones previsibles, el trabajador deberá formular la solicitud con la debida anticipación, con el fin de permitir la adecuada organización de las actividades laborales y evitar afectaciones al funcionamiento de la empresa.

En casos de fuerza mayor o circunstancias imprevistas, el trabajador deberá informar al empleador tan pronto como le sea posible.

ART 63º. Incapacidades médicas. Cuando un trabajador sea incapacitado por una entidad prestadora de servicios de salud, deberá informar dicha circunstancia a su jefe inmediato o al área administrativa de la empresa de manera inmediata, remitiendo inicialmente copia digital de la incapacidad médica a través de los medios de comunicación disponibles.

El trabajador deberá entregar el documento físico o soporte oficial de la incapacidad dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, con el fin de que la empresa pueda adelantar los trámites administrativos correspondientes ante el sistema de seguridad social.

ART 64º. Definición de calamidad doméstica. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por calamidad doméstica toda situación grave, extraordinaria, imprevisible o de fuerza mayor que afecte de manera directa al trabajador o a su núcleo familiar y que requiera su presencia inmediata para atender la contingencia presentada.
Podrán constituir calamidad doméstica, entre otras, las siguientes situaciones:

- enfermedad grave de un familiar cercano
- accidentes que comprometan la integridad de un miembro del núcleo familiar
- fallecimiento de familiares
- situaciones de emergencia que afecten la vivienda del trabajador
- desastres naturales o eventos que generen grave afectación al entorno familiar

La existencia de la calamidad deberá ser acreditada mediante documentos o soportes razonables que permitan verificar la situación alegada por el trabajador.

ART 65º. Autoridad competente para la autorización de permisos. La evaluación y autorización de los permisos corresponderá al **jefe inmediato del trabajador**, en coordinación con el área administrativa o de gestión humana de la empresa, quienes deberán analizar cada caso particular teniendo en cuenta:

- la naturaleza del permiso solicitado
- la documentación presentada
- las circunstancias del trabajador
- las necesidades del servicio

Cuando resulte procedente, la empresa podrá acordar con el trabajador la compensación del tiempo no laborado, siempre que dicha medida no implique la vulneración de derechos laborales mínimos ni contravenga las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.

CAPÍTULO XII
SALARIO, MODALIDADES DE REMUNERACIÓN, LUGAR Y PERÍODOS DE PAGO, INCENTIVOS Y BONIFICACIONES EXTRASALARIALES

ART 66º. Principio general de la remuneración. La remuneración constituye la contraprestación directa que recibe el trabajador por los servicios personales prestados al empleador en virtud del contrato de trabajo.

El salario se pagará conforme a lo estipulado entre las partes, respetando en todo caso las disposiciones mínimas establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, las normas que regulan el salario mínimo legal vigente y las demás disposiciones laborales aplicables.
Las estipulaciones salariales deberán interpretarse de acuerdo con los principios de buena fe, equilibrio contractual y respeto por los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.

ART 67º. Formas de estipulación del salario. El empleador y el trabajador podrán convenir libremente el salario en cualquiera de las modalidades permitidas por la legislación laboral, entre ellas:

1. **Por unidad de tiempo**, cuando el salario se establece en función del número de horas, días, semanas o meses trabajados.
2. **Por unidad de obra**, cuando la remuneración depende de la cantidad de trabajo realizado o del resultado obtenido.
3. **Por tarea o destajo**, cuando el salario se fija en relación con el volumen de producción o el cumplimiento de una actividad específica previamente definida.
4. **Por comisiones o resultados**, cuando la remuneración se encuentra asociada al cumplimiento de metas comerciales, recaudos, ventas, indicadores de gestión u otros resultados operativos establecidos por la empresa.

En todos los casos, la remuneración pactada deberá respetar el salario mínimo legal vigente y las demás garantías laborales establecidas por la legislación colombiana.

ART 68º. Salario integral. Cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá pactarse por escrito la modalidad de **salario integral**, mediante la cual se reconoce una suma que remunera simultáneamente el trabajo ordinario y compensa anticipadamente el valor de prestaciones, recargos y beneficios legales o extralegales.

El salario integral incluirá, entre otros conceptos:

- recargos por trabajo nocturno

- trabajo suplementario o extraordinario
- trabajo en días dominicales o festivos
- primas legales o extralegales
- cesantías e intereses a las cesantías
- subsidios y suministros en especie
- demás beneficios incluidos dentro de la estipulación contractual

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes más el factor prestacional correspondiente, el cual no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

ART 69º. Denominación del salario. Se denomina **jornal** el salario estipulado por días de trabajo, y **sueldo** aquel que se pacta por períodos mayores, tales como semanas, quincenas o meses.

ART 70º. Lugar y forma de pago del salario. Salvo estipulación en contrario, el pago del salario se realizará en el lugar donde el trabajador presta sus servicios o mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada por el trabajador.

ELITE ABOGADOS BPO

El empleador podrá implementar mecanismos electrónicos o financieros para el pago de salarios, siempre que estos garanticen la disponibilidad oportuna de los recursos para el trabajador.

ART 71º. Períodos de pago. El salario se pagará directamente al trabajador o a la persona que este autorice por escrito, conforme a las siguientes reglas:

1. El salario deberá pagarse en períodos iguales y vencidos.
2. El período de pago para jornales no podrá exceder de una semana.
3. El período de pago para sueldos no podrá ser superior a un mes.
4. La empresa establecerá como período ordinario de pago el **período quincenal**, sin perjuicio de modalidades especiales que puedan pactarse conforme a la naturaleza del cargo.
5. El pago de trabajo suplementario, horas extras o recargos legales deberá efectuarse junto con el salario del período en que se causen o, a más tardar, con el salario del período inmediatamente siguiente.

CAPÍTULO XIII
INCENTIVOS, COMISIONES Y BONIFICACIONES

ART 72º. Programas de incentivos y estímulos laborales. Con el propósito de promover el mejoramiento del desempeño laboral, la productividad, el cumplimiento de metas y la calidad del servicio, la empresa podrá establecer programas de incentivos, estímulos o reconocimientos dirigidos a los trabajadores.

Estos programas podrán incluir, entre otros:

- comisiones por cumplimiento de metas comerciales
- incentivos por recaudo o gestión de cartera
- bonificaciones por desempeño individual o colectivo
- premios o estímulos por cumplimiento de indicadores de calidad
- reconocimientos por productividad o resultados operativos

La creación, modificación o eliminación de dichos programas corresponderá exclusivamente al empleador, de acuerdo con las necesidades operativas y organizacionales de la empresa.

ART 73º. Naturaleza extralegal de los incentivos y bonificaciones. Las comisiones, incentivos, premios o bonificaciones que eventualmente reconozca la empresa tendrán carácter extralegal, por cuanto su reconocimiento se encuentra asociado al cumplimiento de metas, resultados o indicadores de desempeño definidos por la empresa.

En consecuencia, dichos beneficios no constituyen un derecho adquirido del trabajador ni forman parte de las condiciones esenciales del contrato de trabajo.

ART 74º. Naturaleza no salarial de las bonificaciones e incentivos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, las bonificaciones, incentivos, comisiones o reconocimientos que otorgue la empresa por mera liberalidad, desempeño o cumplimiento de metas no constituyen salario, cuando correspondan a beneficios ocasionales o extralegales.

En consecuencia, tales pagos:

- no se tendrán en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales
- no integrarán la base salarial para el cálculo de indemnizaciones
- no constituirán factor salarial para efectos de seguridad social, salvo disposición legal en contrario
- no generarán derecho a su reconocimiento permanente

ART 75º. Condiciones para el reconocimiento de incentivos. El reconocimiento de comisiones, bonificaciones o incentivos estará condicionado al cumplimiento de los criterios operativos, comerciales, administrativos o de desempeño definidos por la empresa.

Entre dichos criterios podrán incluirse, entre otros:

- cumplimiento de metas individuales o colectivas
- resultados comerciales o de recaudo
- indicadores de productividad
- indicadores de calidad del servicio
- cumplimiento de políticas internas o lineamientos operativos

En consecuencia, el otorgamiento de estos beneficios no constituye un derecho automático derivado del contrato de trabajo, sino un estímulo condicionado al desempeño del trabajador.

ART 76º. Carácter ocasional y no habitual de las bonificaciones. Las bonificaciones o incentivos reconocidos por la empresa tendrán carácter **ocasional, discrecional y no habitual**, razón por la cual no se integrarán al salario del trabajador ni modificarán la estructura salarial del contrato de trabajo.

La empresa podrá modificar, suspender o eliminar dichos incentivos en cualquier momento, conforme a sus políticas internas y necesidades organizacionales.

ART 77º. Pérdida del derecho al reconocimiento de bonificaciones e incentivos por terminación del contrato. Las bonificaciones, incentivos o comisiones extralegales reconocidas por la empresa estarán condicionadas a la permanencia activa del trabajador en la empresa al momento de su causación, liquidación y pago.

En consecuencia, cuando el contrato de trabajo termine por cualquier causa, incluyendo:

- renuncia voluntaria del trabajador
- terminación del contrato por decisión del empleador, con o sin justa causa
- vencimiento del término del contrato
- mutuo acuerdo entre las partes
- cualquier otra forma legal de terminación del vínculo laboral

el trabajador no tendrá derecho al reconocimiento ni pago de bonificaciones, incentivos o comisiones extralegales que se encuentren pendientes de liquidación o pago, salvo que la empresa haya reconocido expresamente dicho beneficio mediante acto escrito anterior a la terminación del contrato.
Lo anterior obedece a que dichos incentivos se encuentran condicionados al cumplimiento de las metas establecidas y a la permanencia del trabajador en la empresa al momento de su reconocimiento y pago.

CAPÍTULO XIV
SERVICIO MÉDICO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE INDUSTRIAL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

ART 78º. Principio general de protección a la salud y seguridad de los trabajadores. La empresa reconoce como principio esencial de su gestión organizacional la protección de la vida, la integridad física, la salud y el bienestar de los trabajadores vinculados a la misma, razón por la cual se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

En desarrollo de lo anterior, el empleador implementará, mantendrá y mejorará de manera continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo **(SG-SST)**, orientado a la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales que puedan afectar a los trabajadores en el desarrollo de sus funciones.

Para tal efecto, la empresa garantizará los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para la ejecución de programas permanentes de:

- medicina preventiva y del trabajo
- promoción de la salud ocupacional
- higiene industrial
- prevención de accidentes laborales
- control de riesgos ocupacionales
- capacitación en seguridad laboral

Lo anterior con el objetivo de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la integridad física o mental de los trabajadores.

ART 79 º. Obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el empleador tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables para todos los trabajadores.
b) Implementar políticas, procedimientos y protocolos orientados a la prevención de riesgos laborales.
c) Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en las actividades desarrolladas por los trabajadores.
d) Proporcionar a los trabajadores los elementos de protección personal que resulten necesarios para el desarrollo seguro de sus funciones.
e) Realizar actividades de capacitación y formación en materia de prevención de riesgos laborales.
f) Promover programas de vigilancia epidemiológica y medicina preventiva cuando ello resulte necesario.
g) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa que regula el sistema general de riesgos laborales.

ART 80º. Prestación de servicios médicos. Los servicios médicos requeridos por los trabajadores serán prestados a través de la Entidad Promotora de Salud **(EPS)** a la cual se encuentre afiliado el trabajador, o mediante **la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)** cuando se trate de eventos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Cuando la atención médica deba prestarse a través de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), el trabajador deberá acudir a las entidades que hagan parte de la red de atención definida por su respectiva EPS o ARL.

En caso de que el trabajador no se encuentre afiliado al sistema de seguridad social por causas imputables al empleador, la empresa asumirá la responsabilidad correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse de dicha situación.

ART 81. Comunicación de situaciones de salud. Todo trabajador que durante el desarrollo de sus labores presente síntomas de enfermedad, malestar físico o cualquier condición que pueda afectar su capacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones deberá informar dicha situación de manera inmediata a su jefe inmediato o al área administrativa correspondiente.

Recibida la información, el empleador podrá remitir al trabajador al servicio médico correspondiente con el fin de determinar su estado de salud, establecer la procedencia de incapacidad médica y definir el tratamiento que deba seguirse.
La omisión injustificada en la comunicación de dichas circunstancias podrá dar lugar a las consecuencias disciplinarias que correspondan.

ART 82º. Cumplimiento de instrucciones médicas y exámenes ocupacionales. Los trabajadores deberán cumplir las recomendaciones, tratamientos e instrucciones médicas impartidas por los profesionales de la salud que los atiendan, así como someterse a los exámenes médicos ocupacionales que la empresa disponga en cumplimiento de las disposiciones legales.

Dentro de estos exámenes podrán incluirse:

- exámenes médicos de ingreso
- exámenes periódicos ocupacionales
- evaluaciones médicas de egreso
- exámenes médicos específicos asociados a determinados riesgos laborales

La negativa injustificada del trabajador a someterse a dichos exámenes podrá generar las consecuencias previstas en la legislación laboral vigente.

ART 83º. Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Los trabajadores deberán cumplir estrictamente las normas, instrucciones y procedimientos establecidos por la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. En particular, deberán:

- utilizar correctamente los elementos de protección personal suministrados por la empresa
- cumplir las instrucciones de seguridad impartidas por sus superiores
- informar cualquier condición insegura o situación de riesgo detectada en el lugar de trabajo
- abstenerse de realizar conductas que puedan poner en peligro su seguridad o la de otros trabajadores

ART 84º. Incumplimiento de normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias conforme a lo previsto en el presente reglamento interno de trabajo.

Cuando dicho incumplimiento represente un riesgo grave para la integridad del trabajador o de terceros, podrá constituir causal de terminación del contrato de trabajo conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente.

ART 85º. Atención de accidentes de trabajo. En caso de presentarse un accidente de trabajo, el jefe inmediato o el funcionario responsable deberá disponer de manera inmediata la prestación de los primeros auxilios al trabajador afectado y gestionar su traslado al centro asistencial correspondiente.
Asimismo, la empresa adoptará las medidas necesarias para mitigar las consecuencias del accidente y evitar la repetición de eventos similares.

ART 86º. Reporte de accidentes de trabajo. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo, aun cuando este parezca leve o de poca importancia, deberá informarlo inmediatamente a su jefe inmediato o al responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La empresa deberá reportar el accidente de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales dentro de los términos establecidos por la normativa vigente.

ART 87º. Registro y estadísticas de accidentes y enfermedades laborales.
La empresa llevará registros y estadísticas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten dentro de la organización, con el fin de analizar su frecuencia, gravedad y causas.

Dicha información permitirá adoptar medidas preventivas orientadas a reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.

ART 88º. Normatividad aplicable. En todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, tanto el empleador como los trabajadores deberán cumplir las disposiciones establecidas en el **Código Sustantivo del Trabajo de Colombia** y en las normas que regulan el Sistema General de Riesgos Laborales, así como aquellas disposiciones que las modifiquen, sustituyan o complementen.

CAPÍTULO XV
PRESCRIPCIONES DE ORDEN Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES

ART 89º. Deber general de conducta laboral. Los trabajadores deberán desempeñar sus funciones observando en todo momento principios de respeto, disciplina, responsabilidad, colaboración y buena fe en el desarrollo de sus actividades laborales.

El comportamiento del trabajador dentro de la empresa deberá orientarse al cumplimiento eficiente de sus funciones y al mantenimiento de un ambiente laboral respetuoso, armónico y productivo.

ART 90º. Deberes específicos de los trabajadores. Constituyen deberes de los trabajadores, entre otros, los siguientes:

a) Guardar respeto, consideración y obediencia a sus superiores jerárquicos.
b) Mantener relaciones respetuosas con sus compañeros de trabajo.
c) Procurar la armonía en las relaciones laborales dentro de la empresa.
d) Ejecutar las labores encomendadas con diligencia, responsabilidad y honestidad.
e) Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores en relación con el trabajo.
f) Utilizar adecuadamente los recursos, herramientas y equipos de trabajo suministrados por la empresa.
g) Formular observaciones, reclamos o solicitudes a través de los canales establecidos por la empresa.
h) Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo.
i) Permanecer durante la jornada laboral en el lugar asignado para el desarrollo de sus funciones, salvo autorización expresa de su superior inmediato.

CAPÍTULO XVI
LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE EDAD Y PROTECCIÓN ESPECIAL DEL TRABAJO ADOLESCENTE

ART 91º. Principio de protección especial al trabajo de menores de edad. La empresa reconoce el principio de protección especial que el ordenamiento jurídico colombiano otorga a los menores de edad en materia laboral, en virtud del cual cualquier actividad laboral desarrollada por adolescentes deberá garantizar el respeto por su dignidad humana, su desarrollo integral, su formación académica y la protección de su salud física, mental y emocional.

En consecuencia, la vinculación laboral de menores de edad solo podrá realizarse en los casos expresamente autorizados por la legislación vigente y siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes. La empresa dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, en la Ley 1098 de 2006 y en las demás normas que regulen la protección del trabajo infantil y adolescente en Colombia.

ART 92º. Prohibición de trabajo infantil. Se prohíbe de manera absoluta la vinculación laboral de menores de quince (15) años en cualquier actividad desarrollada por la empresa, salvo las excepciones legalmente previstas para actividades de carácter cultural, artístico o deportivo debidamente autorizadas por la autoridad competente.

La empresa se abstendrá de contratar o permitir la prestación de servicios personales de menores de edad cuando dicha actividad pueda afectar su desarrollo integral, su integridad física o psicológica, su dignidad o su proceso educativo.

ART 93º. Condiciones para la vinculación laboral de adolescentes. La vinculación laboral de adolescentes mayores de quince (15) años y menores de dieciocho (18) años solo podrá realizarse cuando exista autorización previa de la autoridad competente y siempre que las actividades a desarrollar no impliquen riesgos para su salud, su integridad física o psicológica ni afecten su proceso educativo.

En todo caso, la empresa garantizará que las labores asignadas a los trabajadores adolescentes sean acordes con su edad, su nivel de desarrollo físico y psicológico y las condiciones propias del entorno laboral.

ELITE ABOGADOS BPO

ART 94º. Actividades restringidas para menores de edad. Los trabajadores menores de edad no podrán ser asignados a labores que impliquen riesgos para su salud, su integridad física o su estabilidad emocional.

En consecuencia, se prohíbe su vinculación en actividades que impliquen exposición a factores de riesgo físico, químico, biológico o psicosocial que puedan afectar su bienestar o comprometer su desarrollo integral.

Tampoco podrán ser asignados a actividades que impliquen manipulación de equipos o herramientas potencialmente peligrosas, ni a labores que requieran esfuerzos físicos excesivos o condiciones laborales que puedan afectar su seguridad.

ART 95º. Prohibición de labores peligrosas o insalubres. En ningún caso los menores de edad podrán desempeñar labores que impliquen exposición a ambientes insalubres, sustancias peligrosas, condiciones ergonómicas inadecuadas o cualquier otro factor que pueda representar riesgo para su salud o integridad personal.

La empresa garantizará que cualquier adolescente que eventualmente se vincule laboralmente desempeñe actividades compatibles con su edad y que se desarrollen en condiciones que aseguren plenamente su protección.

ART 96º. Protección del derecho a la educación. La empresa garantizará que la vinculación laboral de adolescentes no interfiera con el ejercicio pleno de su derecho fundamental a la educación.

En consecuencia, las jornadas laborales asignadas a trabajadores adolescentes deberán ser compatibles con sus horarios académicos y no podrán impedir su asistencia regular a las instituciones educativas ni afectar el desarrollo de sus actividades formativas.

ART 97º. Restricciones al trabajo nocturno. Los trabajadores menores de edad no podrán ser vinculados para realizar labores en horario nocturno ni en jornadas que puedan afectar su descanso, su proceso educativo o su desarrollo integral.

No obstante, los adolescentes mayores de dieciséis (16) años podrán ser autorizados para laborar hasta las ocho (8:00) de la noche, siempre que dicha circunstancia no interfiera con su formación académica ni represente un riesgo para su salud o su integridad.

ART 98º. Protección de la dignidad y la moralidad del menor trabajador. En ningún caso los menores de edad podrán ser vinculados para desarrollar actividades que puedan afectar su dignidad, su integridad moral o su desarrollo psicológico.

Se prohíbe especialmente la participación de menores en actividades que impliquen exposición a contenidos de naturaleza sexual, violencia explícita, promoción del delito o cualquier otra circunstancia que pueda resultar perjudicial para su formación integral.

ART 99º. Cumplimiento de la normativa vigente. En todo lo relacionado con la vinculación laboral de menores de edad, la empresa dará estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, la Ley 1098 de 2006 y las demás normas que regulen la protección del trabajo infantil y adolescente en Colombia.

CAPÍTULO XVII
ORDEN JERÁRQUICO DE LA EMPRESA

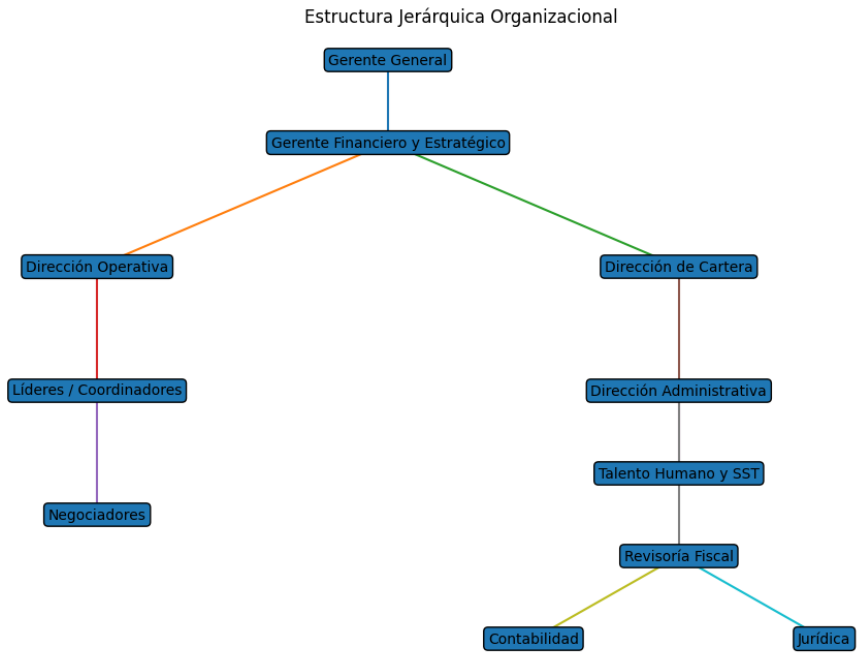
ART 100º. Estructura jerárquica organizacional. Para efectos administrativos, organizacionales, de dirección y supervisión del trabajo, la empresa establece una estructura jerárquica interna que permite definir los niveles de autoridad, responsabilidad y coordinación entre las diferentes áreas que conforman la organización.

La estructura jerárquica tiene como finalidad garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa, la correcta distribución de funciones y la eficiente ejecución de las actividades propias del objeto social de la organización.

De conformidad con lo anterior, el orden jerárquico dentro de la empresa se encuentra estructurado de la siguiente manera:

1. En el nivel directivo se encuentra el cargo de Gerente General, quien ejerce la representación legal de la empresa y tiene a su cargo la dirección general de la organización.
2. En el nivel estratégico se encuentra el Gerente Financiero y Estratégico, encargado de apoyar la planificación financiera y estratégica de la empresa.
3. En el nivel de dirección operativa se encuentran la Dirección Operativa y la Dirección de Cartera, encargadas de la gestión de los procesos misionales de la organización.
4. En el nivel de coordinación se encuentran los líderes o coordinadores de área, quienes supervisan directamente el desarrollo de las actividades operativas.
5. En el nivel operativo se encuentran los negociadores o gestores de cartera, quienes ejecutan las actividades propias de la gestión comercial, administrativa o de cobranza.
6. En el nivel administrativo se encuentran las áreas de Dirección Administrativa, Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, Revisoría Fiscal, Contabilidad y Jurídica, encargadas de apoyar el funcionamiento institucional de la empresa.

La empresa podrá modificar o ajustar su estructura organizacional cuando las necesidades del servicio o del desarrollo empresarial así lo requieran.



ART 101º. Facultades de dirección y potestad disciplinaria. Los trabajadores que ocupen cargos de dirección, coordinación o supervisión dentro de la empresa estarán facultados para impartir instrucciones, dirigir las actividades laborales y ejercer funciones de control sobre los trabajadores que se encuentren bajo su dependencia.

En virtud de dichas facultades, los directores, coordinadores o responsables de área podrán realizar llamados de atención, formular observaciones relacionadas con el desempeño laboral y poner en conocimiento de las instancias competentes las posibles faltas disciplinarias cometidas por los trabajadores.

Las sanciones disciplinarias que correspondan se impondrán conforme al procedimiento disciplinario establecido en el presente reglamento interno de trabajo, garantizando en todo momento el respeto por el debido proceso, el derecho de defensa y las garantías laborales del trabajador.

CAPÍTULO XVIII
COMITÉS INTERNOS, CONVIVENCIA LABORAL Y PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN

ART 102º. Principios de dignidad humana, respeto e igualdad en el entorno laboral. La empresa reconoce como principio rector de sus relaciones laborales el

respeto por la dignidad humana, la igualdad, la buena fe, la convivencia pacífica y el trato respetuoso entre todas las personas que intervienen en el desarrollo de las actividades organizacionales.

En virtud de lo anterior, la empresa promoverá permanentemente un ambiente laboral basado en valores de respeto mutuo, cooperación, tolerancia, solidaridad y equidad, procurando que las relaciones laborales se desarrollen dentro de un marco de armonía, confianza y bienestar para todos los trabajadores.

La empresa rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia laboral, hostigamiento, intimidación, trato degradante, persecución, discriminación o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad humana o afecte negativamente el ambiente laboral.

En consecuencia, todas las actuaciones que se desarrollen dentro de la organización deberán ajustarse a los principios de respeto, igualdad de trato y protección de la integridad física, psicológica y moral de los trabajadores.

ART 103º. Prevención y prohibición del acoso laboral. Se prohíbe de manera expresa dentro de la empresa la realización de conductas que puedan constituir acoso laboral en cualquiera de sus modalidades.

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, compañero de trabajo o subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del trabajador.

Las conductas constitutivas de acoso laboral se determinarán conforme a las definiciones, modalidades y criterios establecidos en la Ley 1010 de 2006, así como en las normas que la modifiquen, complementen o reglamenten.

La empresa adoptará medidas preventivas orientadas a identificar, prevenir y corregir oportunamente cualquier conducta que pueda afectar la convivencia laboral o configurar situaciones de acoso laboral.

ART 104º. Prevención del acoso sexual en el ámbito laboral. La empresa reconoce que el acoso sexual constituye una grave forma de violencia laboral que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, por lo cual se

compromete a adoptar medidas eficaces de prevención, detección y atención de este tipo de conductas.

Se considerará acoso sexual cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseado que tenga por objeto o efecto vulnerar la dignidad de una persona, particularmente cuando dicho comportamiento genere un ambiente laboral intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

En consecuencia, se prohíbe cualquier conducta de carácter sexual no consentida que se produzca dentro del entorno laboral o con ocasión del trabajo y que pueda afectar la dignidad o el bienestar de los trabajadores.

La empresa adoptará medidas de prevención orientadas a sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del respeto a la integridad personal y a la libertad sexual dentro del entorno laboral.

ART 105º. Prohibición de discriminación en el ámbito laboral. La empresa garantizará el respeto por el principio constitucional de igualdad y no discriminación en todas las relaciones laborales que se desarrollen dentro de la organización.

En consecuencia, ningún trabajador podrá ser objeto de trato discriminatorio o diferenciado por razones relacionadas con su sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o racial, nacionalidad, edad, religión, discapacidad, condición social, opinión política o cualquier otra circunstancia personal que no tenga relación directa con sus capacidades o desempeño laboral.

Todas las decisiones relacionadas con la vinculación, permanencia, ascenso, capacitación, remuneración o terminación de la relación laboral deberán fundamentarse exclusivamente en criterios objetivos relacionados con la idoneidad, el desempeño y las necesidades organizacionales de la empresa.

ART 106º. Comité de Convivencia Laboral. La empresa contará con un Comité de Convivencia Laboral como instancia preventiva encargada de promover un ambiente laboral respetuoso, saludable y libre de situaciones de acoso laboral.

Este comité tendrá carácter preventivo y conciliatorio, y su finalidad será contribuir a la solución de conflictos laborales derivados de posibles conductas de acoso laboral, así como promover estrategias orientadas a mejorar las relaciones interpersonales dentro del entorno de trabajo.

La conformación, funciones, periodo de funcionamiento y procedimientos del Comité de Convivencia Laboral se ajustarán a lo dispuesto en la **Resolución 652 de 2012**, modificada por la **Resolución 1356 de 2012**, y demás disposiciones que regulen la materia.

El comité estará integrado por representantes del empleador y de los trabajadores, quienes ejercerán sus funciones bajo principios de imparcialidad, confidencialidad y respeto por el debido proceso.

ART 107º. Competencias y funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral tendrá como principales funciones promover la sana convivencia dentro de la empresa, recibir y analizar las quejas relacionadas con posibles situaciones de acoso laboral, propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas y formular recomendaciones orientadas a mejorar el clima organizacional.

Asimismo, el comité podrá proponer acciones de capacitación, sensibilización y prevención dirigidas a fortalecer las relaciones laborales y a evitar la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la convivencia dentro de la empresa.
Las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral se desarrollarán bajo estrictos criterios de confidencialidad, imparcialidad y respeto por los derechos de las personas involucradas.

ART 108º. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST. La empresa contará con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocido como COPASST, como instancia encargada de promover la participación de los trabajadores en el desarrollo y vigilancia de las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

Este comité tendrá como finalidad apoyar la implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la organización, así como promover la cultura de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores.

La conformación, número de integrantes, periodo de funcionamiento y funciones del COPASST se regirán por las disposiciones legales vigentes que regulan el Sistema General de Riesgos Laborales.

ART 109º. Funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá como funciones

principales promover la participación activa de los trabajadores en las actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa y participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten dentro de la organización.

De igual manera, el comité podrá formular recomendaciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, participar en actividades de capacitación relacionadas con la prevención de riesgos laborales y promover la cultura de autocuidado entre los trabajadores.

ART 110 º. Presentación y trámite de quejas. Los trabajadores que consideren estar siendo víctimas de conductas constitutivas de acoso laboral, acoso sexual o cualquier forma de discriminación podrán presentar la respectiva queja ante el Comité de Convivencia Laboral, el área de Talento Humano, la Dirección Administrativa o cualquier instancia directiva de la empresa.

Las quejas presentadas serán tramitadas con observancia de los principios de confidencialidad, imparcialidad, respeto, celeridad y debido proceso, garantizando la protección de los derechos de todas las personas involucradas.

La empresa adoptará las medidas necesarias para prevenir cualquier forma de represalia contra los trabajadores que presenten quejas relacionadas con situaciones de acoso laboral o discriminación.

ART 111º. Programas de prevención y promoción de la convivencia laboral. La empresa desarrollará de manera periódica programas, actividades y estrategias orientadas a fortalecer la convivencia laboral, prevenir situaciones de acoso laboral y promover ambientes de trabajo saludables.

Estas actividades podrán incluir procesos de capacitación, campañas de sensibilización, talleres de formación en habilidades sociales, programas de bienestar laboral y demás iniciativas orientadas a fortalecer el respeto, la tolerancia y la cooperación entre los trabajadores.

La implementación de estas medidas tendrá como finalidad contribuir al fortalecimiento de un clima organizacional positivo que favorezca el bienestar de los trabajadores y el adecuado desarrollo de las actividades de la empresa.

CAPÍTULO XIX
Obligaciones especiales de la empresa y de los trabajadores

ART 112°. Obligaciones especiales del empleador. Además de las obligaciones previstas en la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, las normas que regulan el Sistema de Seguridad Social Integral, la legislación sobre riesgos laborales y las demás disposiciones legales vigentes, son obligaciones especiales de la empresa las siguientes:

1. Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos, herramientas, equipos, recursos tecnológicos, plataformas informáticas, materiales y demás medios necesarios para la adecuada ejecución de las labores contratadas, salvo estipulación contractual en contrario, procurando que dichos medios resulten idóneos, seguros y suficientes para el cumplimiento de las funciones asignadas.
2. Garantizar condiciones adecuadas de trabajo que permitan preservar la seguridad, la salud y la integridad física y mental de los trabajadores, adoptando todas las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, conforme a lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas aplicables.
3. Prestar o gestionar de manera inmediata los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad que se presente durante la jornada laboral o con ocasión del trabajo, disponiendo para ello de los medios básicos requeridos por las autoridades sanitarias y de seguridad laboral.
4. Pagar oportunamente la remuneración pactada, así como las prestaciones sociales, indemnizaciones, recargos, comisiones, bonificaciones salariales y demás conceptos derivados del contrato de trabajo, en las condiciones, períodos y lugares convenidos o conforme a lo dispuesto por la ley.
5. Guardar absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, su honra, su intimidad, sus convicciones y sus creencias, absteniéndose de ejecutar cualquier conducta que implique discriminación, trato degradante, persecución, hostigamiento o vulneración de derechos fundamentales.
6. Conceder a los trabajadores las licencias, permisos y descansos establecidos en la ley o en el presente reglamento, especialmente en los siguientes casos:
    - ***6.1.*** Para el ejercicio del derecho al sufragio, conforme a las disposiciones legales vigentes.
    - ***6.2.*** Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de obligatoria aceptación.

6.3. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendida como cualquier suceso personal o familiar que afecte gravemente la estabilidad o bienestar del trabajador o de sus familiares dentro de los grados de parentesco establecidos por la ley.

6.4. Para atender citaciones judiciales, administrativas o legales que requieran la comparecencia personal del trabajador.

6.5. Para asistir a citas médicas debidamente justificadas, ya sean de carácter urgente o previamente programadas.

6.6. Para atender obligaciones escolares o académicas cuando el trabajador deba comparecer como acudiente o representante ante instituciones educativas.

7. Expedir al trabajador, cuando este lo solicite al momento de finalizar el contrato de trabajo, certificación laboral en la que conste el tiempo de servicio, el cargo desempeñado y el salario devengado, sin incluir anotaciones que puedan afectar su buen nombre o limitar su derecho al trabajo.

8. Practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro cuando así lo exijan las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

9. Llevar los registros laborales que exija la legislación vigente, incluyendo aquellos relacionados con jornada laboral, trabajo suplementario, horas extras y demás controles administrativos requeridos.

10. Conservar el puesto de trabajo de las trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo o en período de licencia de maternidad, garantizando la estabilidad laboral reforzada consagrada en la ley.

11. Conceder a las trabajadoras en período de lactancia los descansos remunerados previstos por la legislación laboral vigente.

12. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento interno de trabajo, promoviendo dentro de la empresa un ambiente laboral basado en el respeto, la ética, la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas legales.

13. Implementar políticas y medidas orientadas a prevenir cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo dentro de la empresa.

14. Adoptar medidas razonables que permitan la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando su acceso, permanencia y desarrollo en condiciones de igualdad frente a los demás trabajadores.

15. Implementar mecanismos de prevención, atención y gestión de situaciones relacionadas con acoso laboral, acoso sexual en el ámbito laboral, discriminación o cualquier forma de violencia basada en género, conforme a la legislación vigente y a lo dispuesto en este reglamento.

16. Atender con diligencia las órdenes impartidas por autoridades judiciales o administrativas destinadas a proteger los derechos de los trabajadores, en especial aquellas relacionadas con situaciones de violencia intrafamiliar, violencia basada en género o situaciones de especial vulnerabilidad.

ART 113°. Obligaciones especiales de los trabajadores. Además de las obligaciones previstas en el contrato de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo y las demás disposiciones legales aplicables, son obligaciones especiales de los trabajadores las siguientes:

1. Ejecutar personalmente las labores para las cuales fueron contratados con diligencia, eficiencia, responsabilidad y buena fe, observando las disposiciones del presente reglamento y las instrucciones impartidas por la empresa a través de sus representantes o superiores jerárquicos.
2. Acatar las órdenes e instrucciones que, dentro del marco de la ley y del contrato de trabajo, impartan los superiores jerárquicos respecto de la organización del trabajo, la ejecución de las funciones y el cumplimiento de los objetivos empresariales.
3. Guardar estricta reserva sobre la información confidencial, estratégica o reservada de la empresa, de sus clientes, aliados comerciales o proveedores, absteniéndose de divulgarla o utilizarla para fines distintos a los autorizados.
4. Conservar en buen estado los equipos, herramientas, documentos, dispositivos tecnológicos y demás bienes que la empresa les suministre para el cumplimiento de sus funciones, respondiendo por los daños ocasionados por dolo o culpa grave.
5. Mantener relaciones basadas en el respeto, la cordialidad y la convivencia laboral con sus superiores, compañeros de trabajo, clientes y demás personas con quienes interactúe en desarrollo de sus funciones.
6. Informar oportunamente a la empresa cualquier situación que pueda generar perjuicios, riesgos o afectaciones al normal funcionamiento de las actividades empresariales.
7. Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como utilizar adecuadamente los elementos de protección personal que les sean suministrados.
8. Registrar ante la empresa su domicilio, dirección de residencia y demás datos personales requeridos, informando oportunamente cualquier cambio que se produzca.
9. Utilizar adecuadamente los sistemas informáticos, plataformas tecnológicas, herramientas digitales y demás recursos corporativos suministrados por la

empresa, empleándolos exclusivamente para fines relacionados con el trabajo.

10. Cumplir las políticas internas relacionadas con seguridad de la información, protección de datos personales, confidencialidad y uso adecuado de los recursos empresariales.

ART 114°. Prohibiciones para la empresa. Se prohíbe a la empresa ejecutar cualquier conducta que implique vulneración de los derechos de los trabajadores o que contravenga las disposiciones legales vigentes, especialmente las siguientes:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del salario o de las prestaciones sociales de los trabajadores sin autorización previa, expresa y escrita de estos o sin orden judicial, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.
2. Obligar directa o indirectamente a los trabajadores a adquirir bienes o servicios en establecimientos determinados por la empresa.
3. Exigir o aceptar dinero, dádivas o cualquier tipo de contraprestación como condición para el ingreso, permanencia o promoción dentro de la empresa.
4. Limitar, obstaculizar o interferir en el ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores.
5. Realizar o permitir actos de discriminación, acoso laboral, acoso sexual o cualquier otra conducta que afecte la dignidad humana de los trabajadores.
6. Ejecutar o autorizar cualquier conducta que implique vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores o que atente contra su integridad física, moral o psicológica.

ART 115°. Prohibiciones para los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores realizar conductas que puedan afectar el normal funcionamiento de la empresa o vulnerar los derechos de otros trabajadores, en especial:

1. Sustraer sin autorización bienes, documentos, equipos, información o cualquier otro elemento perteneciente a la empresa o a sus clientes.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo el efecto de sustancias psicoactivas o consumir dichas sustancias dentro de las instalaciones de la empresa o durante la jornada laboral.
3. Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la empresa, salvo autorización legal expresa.
4. Ausentarse del trabajo sin causa justificada o sin autorización previa de la empresa.

5. Disminuir deliberadamente el rendimiento laboral, suspender injustificadamente las labores o incitar a otros trabajadores a hacerlo.
6. Realizar dentro del lugar de trabajo actividades ajenas a las funciones laborales, tales como actividades comerciales, políticas o de cualquier otra naturaleza no autorizada por la empresa.
7. Utilizar los equipos, herramientas, sistemas informáticos o recursos de la empresa para fines personales o distintos de aquellos relacionados con el trabajo.

CAPÍTULO XX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO, PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ART 116°. Principios y procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias. En todas las actuaciones adelantadas por la empresa con el propósito de investigar presuntas faltas disciplinarias cometidas por los trabajadores y eventualmente imponer las sanciones correspondientes, deberán observarse estrictamente las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución Política, en la legislación laboral vigente y en la jurisprudencia aplicable.

En consecuencia, toda actuación disciplinaria deberá desarrollarse bajo la observancia de los principios de dignidad humana, presunción de inocencia, favorabilidad, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad, razonabilidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de la prueba, imparcialidad, buena fe, lealtad procesal, respeto al buen nombre, honra e intimidad del trabajador, así como el principio de prohibición de doble sanción por los mismos hechos (non bis in ídem). Con el fin de garantizar el respeto de estas garantías, la empresa aplicará el siguiente procedimiento disciplinario mínimo previo a la imposición de cualquier sanción:

1. La comunicación formal al trabajador de la apertura de la actuación disciplinaria, mediante comunicación escrita en la cual se informe la existencia del proceso y su finalidad.
2. La indicación clara, precisa y detallada de los hechos, conductas u omisiones que motivan la apertura del proceso disciplinario, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron.
3. El traslado al trabajador de las pruebas que fundamentan la investigación disciplinaria, permitiéndole conocer los documentos, registros, informes, comunicaciones, grabaciones u otros medios probatorios que sustenten los hechos investigados.

4. La concesión de un término razonable para que el trabajador ejerza su derecho de defensa, presente explicaciones, formule descargos, controvierta las pruebas allegadas por la empresa y solicite o aporte las pruebas que considere pertinentes para sustentar su defensa. Este término no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles.
5. Cuando el trabajador rinda descargos de forma verbal, deberá levantarse un acta en la cual se consignará fielmente el contenido de su versión, la cual deberá ser firmada por las partes intervinientes en la diligencia.
6. La valoración integral de las pruebas allegadas al proceso disciplinario por parte de la empresa, atendiendo criterios de razonabilidad, imparcialidad y sana crítica.
7. La expedición de una decisión final debidamente motivada, en la cual se determinen de manera expresa los hechos que se consideran probados, las normas o disposiciones presuntamente vulneradas y las razones jurídicas que sustentan la decisión adoptada.
8. En caso de establecerse la responsabilidad disciplinaria del trabajador, la empresa podrá imponer una sanción proporcional a la gravedad de la falta cometida.
9. El trabajador tendrá la posibilidad de interponer los recursos internos que procedan contra la decisión disciplinaria, conforme a las disposiciones establecidas en este reglamento.

Parágrafo 1°. El procedimiento disciplinario deberá adelantarse dentro de un término razonable atendiendo al principio de inmediatez, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales o acuerdos colectivos que establezcan términos distintos.

Parágrafo 2°. Cuando el trabajador se encuentre afiliado a una organización sindical, podrá estar asistido durante el procedimiento disciplinario por uno o dos representantes del sindicato al que pertenezca, quienes podrán acompañarlo durante la diligencia con el fin de garantizar el respeto de su derecho de defensa.

Parágrafo 3°. En el caso de trabajadores en condición de discapacidad, la empresa adoptará los ajustes razonables que resulten necesarios para garantizar la comprensión, participación efectiva y ejercicio pleno del derecho de defensa dentro del procedimiento disciplinario.

Parágrafo 4°. El procedimiento disciplinario podrá adelantarse mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones cuando las circunstancias

laborales así lo permitan, siempre que el trabajador cuente con acceso efectivo a dichas herramientas.

ARTÍ 117°. Principio de legalidad de las sanciones disciplinarias. La empresa únicamente podrá imponer a sus trabajadores aquellas sanciones disciplinarias que se encuentren expresamente previstas en el presente reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo, en pactos colectivos, convenciones colectivas o en fallos arbitrales aplicables.

En consecuencia, ninguna sanción podrá ser impuesta si no se encuentra previamente definida en el ordenamiento interno de la empresa, ni podrá aplicarse sin el cumplimiento previo del procedimiento disciplinario establecido en el presente reglamento, salvo en los casos en que la ley disponga un procedimiento distinto.

ART 118°. Clasificación de las faltas disciplinarias. Para efectos del presente reglamento, las conductas que constituyan incumplimiento de las obligaciones laborales o violación de las prohibiciones establecidas para los trabajadores se clasificarán en faltas leves y faltas graves, atendiendo criterios tales como la naturaleza de la conducta, la reiteración de la misma, el grado de afectación ocasionado a la empresa, a los compañeros de trabajo o a los clientes, así como la intencionalidad o negligencia del trabajador.

Las faltas leves darán lugar a sanciones disciplinarias correctivas de carácter progresivo, mientras que las faltas graves podrán constituir justa causa para la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y en el presente reglamento.

ART 119°. Faltas leves y sanciones disciplinarias aplicables. Constituyen faltas leves aquellas conductas que, si bien representan un incumplimiento de las obligaciones laborales o de las normas internas de la empresa, no generan un perjuicio grave para la organización, sus clientes o sus trabajadores.

Entre otras, se consideran faltas leves las siguientes conductas:

1. El retardo injustificado en la hora de ingreso al trabajo hasta por cinco (5) minutos, siempre que dicha conducta no genere perjuicios significativos a la empresa o a la prestación del servicio. Esta conducta podrá dar lugar a llamado de atención verbal en las dos primeras ocasiones, llamado de atención escrito en caso de reincidencia y suspensión hasta por un (1) día en caso de repetirse por quinta vez.

2. La ausencia temporal del puesto de trabajo hasta por ciento veinte (120) minutos sin justificación suficiente, cuando dicha conducta no cause perjuicio considerable a la empresa. En este caso podrá imponerse llamado de atención escrito por la primera vez y suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días en caso de reincidencia.
3. El bajo rendimiento laboral ocasional frente a las metas asignadas para el cargo, siempre que no se evidencie una afectación grave al servicio o a los resultados de la empresa. Para estos efectos se podrá tomar como referencia el promedio general de desempeño de los trabajadores que desarrollen funciones similares dentro de la organización.
4. Las conductas impropias o poco éticas en la interacción con clientes, usuarios o terceros durante la prestación de servicios de atención telefónica, gestión comercial, servicio al cliente o gestión de cobranzas, siempre que no generen un perjuicio grave a la empresa.
5. El incumplimiento ocasional de instrucciones impartidas por los superiores jerárquicos cuando no genere afectaciones graves al funcionamiento de la empresa.

Las faltas leves podrán dar lugar a sanciones disciplinarias tales como llamados de atención verbales, llamados de atención escritos o suspensiones temporales del contrato de trabajo hasta por un término máximo de ocho (8) días, dependiendo de la gravedad de la conducta y de la reincidencia del trabajador.

ART 120°. Faltas graves. Constituyen faltas graves aquellas conductas que impliquen una violación significativa de las obligaciones laborales, contractuales o reglamentarias del trabajador, o que generen un perjuicio relevante para la empresa, sus clientes o terceros, pudiendo dar lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador.

Entre otras, se consideran faltas graves las siguientes:

1. La violación grave o reiterada de las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias del trabajador.
2. La revelación, divulgación o utilización indebida de información confidencial, estratégica o reservada de la empresa, de sus clientes o de sus aliados comerciales.
3. La inasistencia injustificada a la jornada laboral o el abandono del puesto de trabajo sin autorización.

4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, así como consumir dichas sustancias dentro de las instalaciones de la empresa o durante la jornada laboral.
5. El abandono injustificado del lugar de trabajo durante la jornada laboral.
6. La reiteración de conductas previamente sancionadas como faltas leves.
7. El uso indebido de los sistemas informáticos, plataformas tecnológicas o recursos digitales de la empresa para fines distintos al desarrollo de las funciones laborales.
8. La realización de actos que afecten la imagen, reputación o relaciones comerciales de la empresa con sus clientes o aliados.
9. La ejecución de conductas que constituyan maltrato, irrespeto o comportamiento inadecuado frente a clientes, usuarios, compañeros de trabajo o superiores jerárquicos.
10. La participación en conductas que alteren gravemente el orden, la disciplina o la convivencia dentro de la empresa.

ART 121°. Comprobación de faltas y formalización de las decisiones disciplinarias. Antes de imponer cualquier sanción disciplinaria, la empresa deberá escuchar al trabajador presuntamente involucrado en la conducta investigada, garantizando el ejercicio de su derecho de defensa y el cumplimiento del procedimiento disciplinario establecido en el presente reglamento.

De todas las actuaciones disciplinarias deberá dejarse constancia escrita, incluyendo la relación de los hechos investigados, las pruebas recaudadas, las manifestaciones del trabajador, el análisis realizado por la empresa y la decisión final adoptada.

ART 122°. Ineficacia de las sanciones impuestas sin el cumplimiento del procedimiento disciplinario. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que sea impuesta sin el cumplimiento del procedimiento establecido en el presente reglamento o en contravención de las garantías mínimas del debido proceso reconocidas por la Constitución, la ley y la jurisprudencia laboral.

ART 123°. Presentación y trámite de los reclamos laborales internos. Con el propósito de garantizar canales adecuados de comunicación y solución de controversias dentro de la empresa, los trabajadores podrán presentar reclamos, solicitudes o inconformidades relacionadas con sus condiciones laborales, la aplicación del presente reglamento, el desarrollo de sus funciones, la imposición de sanciones disciplinarias o cualquier situación derivada de la relación laboral.

Para tales efectos, los reclamos deberán ser presentados ante las siguientes instancias internas de la empresa:

1. El área de Gestión Humana o Recursos Humanos, representada por el jefe o responsable de dicha dependencia.
2. La Dirección Operativa o el superior jerárquico correspondiente, según la estructura organizacional de la empresa y la naturaleza del asunto planteado.

Los reclamos deberán formularse de manera respetuosa, clara y precisa, preferiblemente por escrito, mediante comunicación dirigida al área de Recursos Humanos o a la Dirección Operativa, en la cual el trabajador exponga los hechos que originan su inconformidad, las circunstancias que la rodean y, en lo posible, las solicitudes o pretensiones que considere pertinentes.

Con el fin de garantizar la oportunidad en la gestión de los reclamos, el trabajador deberá presentar su solicitud dentro de un término razonable contado a partir del momento en que tenga conocimiento de los hechos que originan su inconformidad. Para efectos internos de organización administrativa, se recomienda que dicho reclamo sea presentado dentro de los ocho (8) días siguientes a la ocurrencia del hecho o al momento en que el trabajador haya tenido conocimiento del mismo.

Recibido el reclamo, la empresa procederá a analizar los hechos expuestos, verificar la información correspondiente y emitir una respuesta dentro de un término razonable, procurando que esta sea oportuna, motivada y ajustada a criterios de justicia, equidad y legalidad. En condiciones ordinarias, la respuesta al reclamo deberá emitirse dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, salvo que la complejidad del asunto requiera la realización de verificaciones adicionales o la recolección de información complementaria.

Cuando la naturaleza del reclamo lo amerite, la empresa podrá citar al trabajador a una reunión o diligencia de diálogo con el fin de ampliar la información suministrada, promover soluciones concertadas y garantizar una adecuada comprensión de los hechos planteados.

Las decisiones adoptadas por la empresa en relación con los reclamos internos deberán constar por escrito y podrán incluir recomendaciones, correctivos administrativos, aclaraciones o cualquier otra medida que resulte pertinente para restablecer la adecuada convivencia laboral y el correcto funcionamiento de las actividades empresariales.

ART 124°. Derecho de asesoría y aclaración sobre prestaciones laborales. Para efectos de los reclamos o solicitudes presentadas por los trabajadores en relación con sus condiciones laborales, estos podrán acudir, si así lo estiman conveniente, al acompañamiento o asesoría de la organización sindical a la cual se encuentren afiliados, cuando exista representación sindical dentro de la empresa, o de cualquier otra instancia de asesoría laboral que consideren pertinente, siempre que ello no interfiera con el normal desarrollo de las actuaciones internas.

La empresa garantizará que el ejercicio de este derecho se realice dentro de un marco de respeto, buena fe y colaboración mutua entre las partes, permitiendo que los trabajadores cuenten con orientación adecuada para la defensa de sus intereses laborales.

Parágrafo. Para todos los efectos legales, se deja expresa constancia de que la empresa reconocerá a sus trabajadores únicamente aquellas prestaciones sociales, beneficios y derechos de carácter laboral que se encuentren establecidos en la legislación laboral vigente, en el contrato de trabajo, en el presente reglamento interno de trabajo o en los acuerdos colectivos que resulten aplicables. En consecuencia, no existirán prestaciones extralegales o beneficios adicionales distintos de los expresamente previstos en dichas disposiciones, salvo que la empresa decida otorgarlos de manera voluntaria mediante políticas internas o acuerdos específicos debidamente formalizados.

CAPÍTULO XXI
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y JUSTAS CAUSAS

ART 125°. Formas de terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo celebrado entre la empresa y el trabajador podrá darse por terminado por cualquiera de las causas establecidas en la legislación laboral vigente, particularmente las contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, así como por aquellas que se encuentren expresamente previstas en el contrato de trabajo o en el presente reglamento interno.

En consecuencia, el contrato de trabajo podrá terminarse, entre otras, por las siguientes causas:

1. Por mutuo consentimiento entre las partes, cuando empleador y trabajador acuerden voluntariamente dar por terminada la relación laboral.
2. Por expiración del plazo fijo pactado, cuando se trate de contratos de trabajo a término fijo debidamente celebrados conforme a la ley.

3. Por terminación de la obra o labor contratada, en aquellos contratos celebrados bajo esta modalidad.
4. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o del establecimiento de comercio.
5. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días, cuando dicha circunstancia sea autorizada por la autoridad laboral competente.
6. Por sentencia ejecutoriada.
7. Por decisión unilateral del empleador, con o sin justa causa, en los términos establecidos en la ley.
8. Por decisión unilateral del trabajador mediante renuncia voluntaria.
9. Por cualquier otra causa legalmente prevista en la legislación laboral vigente.

Parágrafo. Cuando la terminación del contrato de trabajo se produzca por decisión unilateral del empleador sin que medie justa causa, este deberá reconocer al trabajador la indemnización correspondiente conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables.

ART 126°. Terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador. La empresa podrá dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral cuando se configure cualquiera de las justas causas establecidas en la legislación laboral vigente, especialmente aquellas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, así como las que se desprendan de la violación grave de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el contrato de trabajo, el presente reglamento interno o las disposiciones legales aplicables.

Entre otras, constituyen justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador las siguientes:

1. Haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos o alterados para su admisión en la empresa o para obtener beneficios indebidos.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina cometidos por el trabajador en contra del empleador, sus representantes, compañeros de trabajo, clientes o terceros relacionados con la empresa.
3. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, instalaciones, equipos, sistemas informáticos, herramientas, documentos o bienes de propiedad de la empresa o de terceros que se encuentren bajo su custodia.

4. La revelación de secretos técnicos, comerciales o industriales, así como la divulgación de información confidencial o reservada de la empresa, de sus clientes o de sus aliados comerciales.
5. La ejecución de actos inmorales o delictivos dentro de las instalaciones de la empresa o en desarrollo de las funciones laborales.
6. El rendimiento deficiente en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores similares, cuando dicha situación no se corrija pese a los requerimientos efectuados por la empresa.
7. El incumplimiento grave de las obligaciones laborales establecidas en el contrato de trabajo, en el presente reglamento o en las instrucciones impartidas por el empleador.
8. La inasistencia injustificada al trabajo o el abandono del puesto de trabajo sin autorización.
9. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, así como consumir dichas sustancias durante la jornada laboral o dentro de las instalaciones de la empresa.
10. La utilización indebida de los sistemas tecnológicos, bases de datos, plataformas digitales, herramientas informáticas o información de clientes de la empresa para fines distintos al desarrollo de las funciones laborales.
11. Cualquier conducta que afecte gravemente la imagen, reputación o relaciones comerciales de la empresa con sus clientes, aliados comerciales o usuarios de los servicios prestados.
12. La reiteración o reincidencia en faltas previamente sancionadas conforme al procedimiento disciplinario establecido en este reglamento.

Parágrafo. La configuración de cualquiera de estas causales deberá ser verificada mediante el procedimiento disciplinario establecido en el presente reglamento, garantizando en todo momento el derecho de defensa del trabajador y el cumplimiento del debido proceso.

ART 127°. Terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del trabajador. El trabajador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo con justa causa cuando se presenten las circunstancias establecidas en la legislación laboral vigente, particularmente aquellas previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.

Entre otras, constituyen justas causas para que el trabajador dé por terminado el contrato de trabajo las siguientes:

1. Haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves cometidos por el empleador o sus representantes en contra del trabajador.
3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer actos ilícitos o contrarios a sus convicciones morales.
4. Cualquier incumplimiento grave por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.
5. La exigencia de la prestación de servicios distintos a los pactados, cuando ello implique una modificación sustancial de las condiciones laborales sin el consentimiento del trabajador.
6. Cualquier otra circunstancia que, conforme a la ley, haga imposible o excesivamente gravosa la continuación de la relación laboral.

Parágrafo. Cuando el trabajador dé por terminado el contrato de trabajo invocando justa causa atribuible al empleador, podrá reclamar las indemnizaciones correspondientes en los términos establecidos por la legislación laboral vigente.

ART 128°. Procedimiento para la terminación del contrato de trabajo. Cuando la empresa decida dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, deberá comunicar dicha decisión al trabajador mediante notificación escrita en la cual se indiquen de manera clara y precisa los hechos que motivan la terminación, así como las disposiciones legales o reglamentarias que se consideran vulneradas.

La comunicación de terminación deberá realizarse dentro de un término razonable contado a partir del momento en que el empleador tenga conocimiento de los hechos que configuran la causal invocada, en aplicación del principio de inmediatez reconocido por la jurisprudencia laboral.

En caso de que la terminación se produzca sin justa causa, la empresa procederá a reconocer y pagar las indemnizaciones correspondientes conforme a la legislación laboral vigente.

CAPÍTULO XX
LIBERTAD SINDICAL, GARANTÍAS PARA LA ASOCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES LABORALES

ART 129°. Principio de libertad sindical y derecho de asociación. La empresa **ELITE ABOGADOS BPO S.A.S.** reconoce y respeta el derecho fundamental de asociación sindical, entendido como la facultad que tienen los trabajadores para

constituir organizaciones sindicales, afiliarse o retirarse libremente de ellas, participar en sus actividades y ejercer los derechos derivados de dicha afiliación, sin autorización previa y sin interferencias indebidas por parte del empleador.

La libertad sindical constituye un principio estructural del ordenamiento jurídico laboral y se fundamenta en los derechos constitucionales de libertad de asociación, participación y protección del trabajo, garantizando a los trabajadores la posibilidad de organizarse colectivamente para la defensa de sus intereses laborales, económicos y sociales.

En consecuencia, ningún trabajador podrá ser objeto de discriminación, represalia, intimidación o tratamiento desfavorable por razón de su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o ejercicio de los derechos colectivos que la ley reconoce.

La empresa garantizará el respeto de los derechos sindicales en el marco de las disposiciones legales vigentes y de los principios internacionales del trabajo que integran el sistema de protección laboral.

ART 130°. Reconocimiento de las organizaciones sindicales. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por organización sindical toda asociación permanente de trabajadores constituida conforme a la legislación laboral colombiana con el propósito de promover, defender y mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados.

Las organizaciones sindicales podrán constituirse libremente dentro de la empresa o a nivel sectorial, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos para su conformación, registro y funcionamiento.

La empresa reconocerá a las organizaciones sindicales legalmente constituidas y respetará el ejercicio de sus funciones dentro de los límites establecidos por la legislación laboral vigente.

Las relaciones entre la empresa y las organizaciones sindicales se regirán por los principios de diálogo social, respeto mutuo, buena fe y solución pacífica de los conflictos laborales.

ART 131°. Garantías para el ejercicio de la actividad sindical. La empresa garantizará el ejercicio legítimo de la actividad sindical dentro del marco de la ley, permitiendo que los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales participen en

las actividades propias de dichas organizaciones, siempre que estas se desarrollen de manera compatible con el normal funcionamiento de las operaciones empresariales.

El ejercicio de la actividad sindical deberá realizarse en condiciones que respeten tanto los derechos colectivos de los trabajadores como las necesidades organizativas y productivas de la empresa.

En consecuencia, las actividades sindicales deberán desarrollarse conforme a los procedimientos legales y estatutarios de las organizaciones sindicales y respetando las disposiciones laborales aplicables.

ART 132°. Igualdad, inclusión y participación en las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales promoverán la participación de todos los trabajadores en condiciones de igualdad, fomentando la inclusión de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, integrantes de comunidades étnicas y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

La participación en las organizaciones sindicales deberá garantizar el respeto de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y pluralismo, promoviendo la representación equilibrada de los diferentes sectores que integran la fuerza laboral.

La empresa reconoce la importancia de promover entornos laborales incluyentes y respetuosos de la diversidad, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia laboral y al desarrollo de relaciones laborales basadas en el respeto mutuo.

ART 133°. Uso de medios tecnológicos en la actividad sindical. Las organizaciones sindicales podrán utilizar medios tecnológicos y herramientas digitales para la realización de sus actividades internas, tales como reuniones virtuales, consultas a sus afiliados, votaciones electrónicas y difusión de información sindical, siempre que dichas prácticas se ajusten a las disposiciones legales aplicables y a los estatutos de la organización respectiva.

La utilización de estos medios deberá respetar las políticas internas de uso de recursos tecnológicos de la empresa, así como las normas sobre protección de datos personales y seguridad de la información.

CAPÍTULO XXI
GARANTÍAS LABORALES EN MODALIDADES DE TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA

ART 134°. Principios que rigen el teletrabajo y el trabajo a distancia. Cuando la empresa adopte modalidades de teletrabajo, trabajo remoto o trabajo a distancia, dichas formas de organización laboral se regirán por los principios de igualdad de derechos, voluntariedad, reversibilidad, protección de la seguridad social y respeto por la dignidad del trabajador.

Los trabajadores que presten sus servicios bajo estas modalidades gozarán de los mismos derechos laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social reconocidos a los trabajadores que desarrollan sus actividades de manera presencial.

La implementación de estas modalidades no podrá implicar una desmejora en las condiciones laborales del trabajador ni afectar las garantías mínimas establecidas por la legislación laboral vigente.

ART 135°. Aplicación de la legislación laboral colombiana. Las relaciones laborales con trabajadores o teletrabajadores cuyo contrato de trabajo haya sido celebrado en el territorio colombiano se regirán por las disposiciones de la legislación laboral colombiana, aun cuando la prestación del servicio se realice desde un lugar distinto al domicilio principal de la empresa.

En consecuencia, los derechos y obligaciones derivados del contrato laboral estarán sujetos a las normas del ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral y de seguridad social.

ART 136°. Seguridad social y riesgos laborales en el teletrabajo. Los trabajadores vinculados bajo modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia estarán afiliados al sistema integral de seguridad social en las mismas condiciones que los trabajadores presenciales.

La empresa garantizará la afiliación y el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En el caso de los teletrabajadores, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán garantizar la cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades laborales que puedan derivarse de la ejecución de las actividades laborales.
Cuando la prestación del servicio se realice desde otro país o territorio distinto al colombiano, la empresa podrá adoptar mecanismos adicionales de aseguramiento que permitan garantizar la cobertura frente a riesgos laborales.

ART 137°. Capacitación y formación de trabajadores en modalidades remotas. La empresa promoverá programas de capacitación dirigidos a los trabajadores que desarrollen sus actividades mediante modalidades de trabajo remoto o teletrabajo.

Dichos programas podrán incluir formación en:

- **a)** uso adecuado de herramientas tecnológicas;
- **b)** gestión del tiempo y productividad en entornos virtuales;
- **c)** seguridad de la información;
- **d)** comunicación digital y trabajo colaborativo.

El objetivo de estos programas será fortalecer las competencias necesarias para el adecuado desempeño de las funciones laborales en entornos digitales o remotos.

CAPÍTULO XXII
ENTORNOS LABORALES FLEXIBLES Y BIENESTAR LABORAL

ART 138°. Políticas de bienestar y ambientes laborales saludables. La empresa podrá implementar políticas de bienestar laboral orientadas a promover ambientes de trabajo saludables, respetuosos y propicios para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.

Estas políticas podrán incluir estrategias destinadas a mejorar el clima organizacional, fortalecer la convivencia laboral y promover el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores.

ART 139°. Entornos laborales flexibles. La empresa podrá adoptar medidas orientadas a flexibilizar determinadas condiciones del entorno laboral, siempre que dichas medidas resulten compatibles con la naturaleza de las actividades desarrolladas y no afecten la seguridad, la salud o el normal funcionamiento de las operaciones empresariales.

Entre estas medidas podrán contemplarse estrategias de bienestar orientadas a mejorar la calidad del ambiente laboral y fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización.

CAPÍTULO XXIII
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

ART 140°. Afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral. La empresa garantizará la afiliación y el pago oportuno de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual comprende los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, en favor de todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo.

Para efectos de la liquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social, la empresa utilizará la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – **PILA**, o el sistema tecnológico que eventualmente la sustituya, conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes.

Se entenderá por Planilla Integrada de Liquidación de Aportes **(PILA)** el mecanismo electrónico establecido por el ordenamiento jurídico colombiano para la autoliquidación y pago de las contribuciones al sistema de seguridad social y parafiscales, permitiendo a los empleadores efectuar los aportes correspondientes de manera unificada y conforme a los parámetros técnicos establecidos por las autoridades competentes.

Cuando la legislación vigente contemple modalidades especiales de cotización o mecanismos de afiliación particular para determinados tipos de vinculación laboral, la empresa aplicará dichos mecanismos conforme a las reglamentaciones expedidas por las autoridades competentes.

ART 141°. Formalización laboral y cumplimiento de la normativa laboral. La empresa desarrollará sus actividades empresariales conforme a los principios de formalización laboral, legalidad, transparencia y respeto por los derechos de los trabajadores, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones laborales previstas en la legislación colombiana.

En desarrollo de estos principios, la empresa adoptará las medidas administrativas y organizacionales necesarias para asegurar:

a) el reconocimiento oportuno de salarios y prestaciones sociales;

b) la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social;
c) el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo;
d) la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente reglamento interno de trabajo.

La empresa podrá participar voluntariamente en programas institucionales de promoción del empleo formal, capacitación laboral o fortalecimiento empresarial promovidos por las autoridades públicas competentes, cuando ello resulte compatible con su actividad económica y con la organización interna del trabajo.

ART 142°. Reconocimiento y pago de cesantías e intereses sobre cesantías. La empresa reconocerá y pagará a sus trabajadores las cesantías y los intereses sobre cesantías conforme a lo dispuesto por la legislación laboral colombiana.

Las cesantías constituyen una prestación social destinada a proteger al trabajador frente a situaciones de desempleo, así como a facilitar el acceso a determinados beneficios sociales previstos en la ley.

El empleador consignará anualmente el valor de las cesantías en el fondo de cesantías elegido por el trabajador, dentro de los términos establecidos por la ley.
Los intereses sobre cesantías, equivalentes al doce por ciento (12%) anual sobre el valor acumulado de las cesantías, serán pagados directamente al trabajador dentro de los plazos legales establecidos.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar, cuando la legislación lo permita, mecanismos administrativos de pago anticipado o periodicidades distintas de liquidación de intereses sobre cesantías, siempre que dichos acuerdos se realicen por escrito y respeten los derechos mínimos del trabajador.

ART 143°. Interpretación y aplicación del reglamento interno de trabajo. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento deberán interpretarse de conformidad con los principios generales del derecho laboral, especialmente los principios de:

a) protección al trabajador;
b) favorabilidad en la interpretación de las normas laborales;
c) primacía de la realidad sobre las formalidades;
d) buena fe en las relaciones laborales.

En caso de duda o conflicto entre las disposiciones del presente reglamento y las normas legales vigentes, prevalecerán las disposiciones de la legislación laboral colombiana o aquellas que resulten más favorables al trabajador.

ART 144°. Prescripción de acciones laborales. Las acciones derivadas de derechos laborales prescriben en el término de tres (3) años, contados a partir del momento en que la obligación se hace exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales previstas en la legislación laboral o en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La prescripción constituye una institución jurídica mediante la cual se extingue la posibilidad de ejercer determinadas acciones judiciales cuando estas no han sido ejercidas dentro del término establecido por la ley.

ART 145°. Vigencia del reglamento interno de trabajo. El presente reglamento interno de trabajo entrará en vigencia una vez haya sido debidamente adoptado por la empresa y publicado en los términos establecidos por la legislación laboral vigente.

La publicación deberá realizarse mediante su fijación en lugares visibles de las instalaciones de la empresa o mediante medios electrónicos institucionales que permitan su consulta permanente por parte de todos los trabajadores.

ART 146°. Derogatoria de reglamentos anteriores. A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento interno de trabajo quedarán derogadas todas las disposiciones reglamentarias internas que le sean contrarias y, en especial, cualquier reglamento interno de trabajo que hubiese sido adoptado previamente por la empresa.

ART 147°. Cláusulas ineficaces. No producirán efecto alguno las disposiciones del presente reglamento que desmejoren las condiciones laborales de los trabajadores frente a lo establecido en la legislación laboral vigente, en los contratos individuales de trabajo, en pactos o convenciones colectivas o en laudos arbitrales.

En tales casos, prevalecerán las disposiciones legales o convencionales que resulten más favorables al trabajador, de conformidad con el principio de favorabilidad consagrado en la legislación laboral.

ART 148°. Publicación del reglamento interno de trabajo. Una vez adoptado el presente reglamento, la empresa procederá a su publicación mediante la fijación de

copias legibles en lugares visibles de las instalaciones de la empresa y mediante su divulgación a través de medios electrónicos institucionales.

Cuando existan varios centros de trabajo o sedes operativas, la publicación deberá realizarse en cada uno de ellos o mediante un sistema digital que permita el acceso permanente de todos los trabajadores al documento.

La empresa podrá igualmente poner a disposición de los trabajadores el reglamento interno de trabajo a través de su página web institucional, correo electrónico corporativo u otros canales digitales de comunicación interna.

ELITE ABOGADOS BPO

Fecha: 12 DE MARZO DE 2026
Dirección: CALLE 43 # 50 29 BL 2 OF 205 MALL JOSE MARIA CÓRDOBA
Ciudad: RIO NEGRO
Departamento: ANTIOQUIA
Representante legal: OSCAR IVAN CAMAÑO ARRIETA